

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Κωδ. μαθήματος 2002 · Α΄ εξάμηνο

Κάτια Κωνσταντακοπούλου

Σημειώσεις Νομικής · Powered by ANEF Nomikis

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Έννοια και κλάδοι του δικαίου
2. Πηγές του δικαίου
3. Ο κανόνας δικαίου και η εφαρμογή του

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΑ

4. Φυσικά πρόσωπα
5. Προστασία της προσωπικότητας
6. Νομικά πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7. Έννοια και διακρίσεις των δικαιωμάτων
8. Αξίωση, αγωγή, ένσταση
9. Κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων
10. Παραγραφή

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

11. Έννοια και διακρίσεις των δικαιοπραξιών
12. Ικανότητα για δικαιοπραξία
13. Δήλωση βούλησης
14. Κατάρτιση και ερμηνεία των συμβάσεων
15. Προσύμφωνο, σύμφωνο προαιρέσεως, ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
16. Τύπος της δικαιοπραξίας
17. Εικονική δικαιοπραξία
18. Πλάνη, απάτη, απειλή
19. Δικαιοπραξία αντίθετη στον νόμο και στα χρηστά ήθη
20. Ελαττωματικές δικαιοπραξίες: ανυπόστατη, άκυρη, ακυρώσιμη
21. Αιρέσεις – προθεσμίες
22. Αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, συναίνεση – έγκριση

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Έννοια και κλάδοι του δικαίου

Τομείς

1. Πρόσωπα
2. Δικαιώματα
3. Δικαιοπραξίες

Το αντικείμενο: Το δίκαιο

1. Η ελάχιστη μονάδα: ο κανόνας δικαίου

Πρόταση που υποδεικνύει συγκεκριμένη συμπεριφορά (επιτάσσει, απαγορεύει, επιτρέπει).

2. Χαρακτηριστικά των κανόνων

- α. Ετερόνομοι
- β. Γενικοί και αφηρημένοι
- γ. Επιτακτικοί
- δ. Εξαναγκαστοί

3. Αντικείμενο: η ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης

- α. Εξωτερική συμπεριφορά
- β. Νομικά σημαντικές σχέσεις
- γ. Οργάνωση της κοινωνικής συμβίωσης

Π.χ. καταστροφή αντικειμένου από αμέλεια → όχι ποινικό αδίκημα, αλλά υποχρέωση αποζημίωσης.

4. Ρύθμιση σε ορισμένο τόπο και χρόνο

- α. Η χρονική διάσταση του δικαίου
- β. Η «έννομη τάξη»

5. Ρύθμιση «δίκαιη»

6. «Σύστημα κανόνων δικαίου»

- α. Η συνοχή και η συστηματική διάρθρωση
- β. Πληρότητα
- γ. Αρμονία

Έγκληση υποβάλλει μόνο το θύμα, ενώ **μήνυση** μπορούν να υποβάλουν και τρίτοι.

Ορισμός του δικαίου

«Σύστημα ετερονόμων και υποχρεωτικών, γενικών και αφηρημένων κανόνων, οι οποίοι οργανώνουν μια κοινωνία σε κράτος και ρυθμίζουν τις σχέσεις των προσώπων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στις θεμελιώδεις για την κοινωνία αυτή αξίες.»

Κλάδοι του δικαίου

Α. Εσωτερικό και διεθνές δίκαιο

Β. Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο

- Δημόσιο δίκαιο:
  - Συνταγματικό δίκαιο
  - Διοικητικό δίκαιο
  - Ποινικό δίκαιο
  - Δικονομικό δίκαιο (αστικό, ποινικό, διοικητικό δικονομικό δίκαιο)
- Ιδιωτικό δίκαιο:
  - Αστικό δίκαιο
  - Εμπορικό δίκαιο
  - Εργατικό δίκαιο
  - Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
  - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

2. Πηγές του δικαίου

Α. Πηγές του δικαίου

- Τρόπος παραγωγής των κανόνων δικαίου (νόμος, έθιμο)
- Όργανο θέσπισης των κανόνων δικαίου
- Εξωτερική μορφή με την οποία εμφανίζονται οι κανόνες δικαίου

Άρθρο 1 ΑΚ: Νόμος και έθιμο

Νόμος: κάθε γραπτή πράξη της πολιτείας που θέτει κανόνα δικαίου.

- **Ουσιαστικός νόμος** → ευρύτερη έννοια.
- **Τυπικός νόμος:** πράξη της πολιτείας που θεσπίζεται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα αν περιέχει κανόνα δικαίου.

Έθιμο: άγραφος κανόνας δικαίου.

- Μακρά, ομοιόμορφη και αδιάκοπη τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς από τα μέλη της κοινωνίας.

- **Συνείδηση δικαίου** → πεποίθηση ότι τηρώντας τη συμπεριφορά αυτή εφαρμόζουν κανόνα δικαίου.
- Το έθιμο δεν καταργεί τον νόμο όταν αυτός είναι αναγκαστικής διάταξης.
- Η μη τήρηση των εθίμων δεν είναι αξιόποινη, αλλά παράνομη.

Πρωτογενείς πηγές δικαίου

Δεν αντλούν την ισχύ τους από άλλες πηγές δικαίου.

- Ουσιαστικός νόμος
- Έθιμο
- Γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου
- Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δευτερογενείς πηγές δικαίου

Την ισχύ τους την αντλούν από άλλες, πρωτογενείς πηγές δικαίου.

- Διεθνείς συμβάσεις (άρθρο 28 παρ. 1 Συντ., κύρωση με νόμο)
- Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 22 παρ. 2 Συντ.)
- **Καλή πίστη** (ΑΚ 197, 200, 281, 288)
  - Αντικειμενική: συμπεριφορά με ευθύτητα, ορθότητα, μέριμνα για τους κοινωνούς.
  - Υποκειμενική: πεποίθηση ότι ενεργώντας με έναν συγκεκριμένο τρόπο δρα νομίμως (προστατεύεται κατά περιπτώσεις).
- **Χρηστά ήθη** (ΑΚ 178, 919): αντιλήψεις για την ορθή ηθική συμπεριφορά.
- **Συναλλακτικά ήθη** (ΑΚ 197, 200, 288): συνήθειες κατά τη συναλλαγή.

Ιεραρχία των πηγών του δικαίου

1. **Τυπική ισχύς:** ο κανόνας ανώτερης τυπικής ισχύος υπερισχύει (*lex superior derogat legi inferiori*).
2. Ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικότερου.
3. Ο νεότερος νόμος υπερισχύει του παλαιότερου.

Σειρά ισχύος:

- α. Σύνταγμα
- β. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- γ. Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου
- δ. Τυπικός νόμος
- ε. Κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (ουσιαστικοί νόμοι)

Αρχές που προκύπτουν:

- Αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι
- Αρχή της ελευθερίας του διατίθεσθαι
- Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων

Αδιάθετος: χωρίς διαθήκη.

Άρθρο 2 ΑΚ: Δημοσίευση και ισχύς του νόμου

- **Τυπική ισχύς:** δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου αρχίζει η ισχύς του.
- **Ουσιαστική ισχύς:** μετά από 10 ημέρες από τη δημοσίευσή του.
- Δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ (σε αντίθεση με το Σύνταγμα).
- Η αναδρομικότητα ισχύει κατά περιπτώσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα. Απαγορεύεται η αναδρομή:
  - α) σε ποινικό νόμο
  - β) σε φορολογικό νόμο πέραν του προηγούμενου της επιβολής οικονομικού έτους (δηλαδή πριν από ένα χρόνο)
  - γ) σε ψευδοερμηνευτικό νόμο
- Αν ο νόμος είναι ερμηνευτικός, έχει αναδρομική ισχύ.

Αναδρομή: όταν ένας νόμος ρυθμίζει έννομες σχέσεις ή συνέπειες που γεννήθηκαν ή επήλθαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του.

- α. **Γνήσια αναδρομή** (άρθρο 179 ΑΚ)
- β. **Μη γνήσια αναδρομή:** οι συνέπειες επέρχονται μετά την έναρξη, αλλά πηγάζουν από έννομες σχέσεις ή καταστάσεις που προϋπήρχαν του νόμου.

Ο νόμος ισχύει για πάντα, εφόσον δεν καταργηθεί. Η κατάργηση γίνεται ρητά ή σιωπηρά (χωρίς να το λέει ο νομοθέτης), δηλαδή όταν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση που συγκρούεται με τον υπάρχοντα νόμο.

3. Ο κανόνας δικαίου και η εφαρμογή του

Ο κανόνας δικαίου

Διάταξη νόμου: κάθε τμήμα γραπτού δικαίου το οποίο έχει πλήρες νόημα.

Αυτοτελής κανόνας: κάθε διάταξη που ρυθμίζει ορισμένη έννομη σχέση ανεξάρτητα από άλλους κανόνες (π.χ. ΑΚ 981, 904, 914).

Ατελείς διατάξεις: δεν ρυθμίζουν αυτοτελώς.

1. **Νομοθετικοί ορισμοί** → ΑΚ 947, 330 εδ. 2 ΑΚ
2. **Συμπληρωτικές διατάξεις:** συμπληρώνουν άλλους κανόνες δικαίου → ΑΚ 297, 298
3. **Παραπεμπτικές διατάξεις:** προβλέπουν πραγματικό και παραπέμπουν ως προς τις έννομες συνέπειες σε άλλες διατάξεις → ΑΚ 68, 573, 1143, 1236
   - Όταν αναφέρεται ότι εφαρμόζονται **αναλόγως**, εννοείται με αναγκαίες προσαρμογές.

Απαγορευτικοί, επιτακτικοί, επιτρεπτικοί κανόνες

- α. **Απαγορευτικοί:** επιβάλλουν παράλειψη ή αποχή από συμπεριφορά → ΑΚ 106, 981
- β. **Επιτακτικοί:** επιβάλλουν θετική συμπεριφορά → ΑΚ 288, 904, 914
- γ. **Επιτρεπτικοί:** αναγνωρίζουν ορισμένη εξουσία ή επιτρέπουν ορισμένη ενέργεια → ΑΚ 127, 1000

Κανόνες αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίου (άρθρο 3 ΑΚ: ιδιωτική βούληση)

- **Αναγκαστικού δικαίου** (κανόνες δημόσιας τάξης): κανόνες από τους οποίους δεν μπορεί να αποκλίνει η ιδιωτική βούληση → ΑΚ 1033, 499, 679. Η αντίθετη ρήτρα είναι άκυρη.
- **Ενδοτικού δικαίου:** ισχύουν εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ορίσουν διαφορετικά → ΑΚ 222, 651, 694 (π.χ. όταν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά).
- Αν εξυπηρετείται κάποιο ευρύτερο συμφέρον, είναι αναγκαστικό δίκαιο.

Ερμηνευτικοί κανόνες

Ερμηνεύουν το περιεχόμενο μιας σύμβασης, εφόσον δεν μπορεί να διαπιστωθεί με την ερμηνεία → ΑΚ 195, 958 (όπου αναφέρεται «σε περίπτωση αμφιβολίας»).

Κανόνες που θεσπίζουν τεκμήρια

Από ένα καθορισμένο γεγονός συνάγουν ένα άλλο, ώστε αυτό να μη χρειάζεται να αποδειχθεί → ΑΚ 1439, 541 (εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο).

- α. **Μαχητό τεκμήριο:** η άλλη πλευρά μπορεί να το ανατρέψει.
- β. **Αμάχητο τεκμήριο:** δεν μπορεί να ανατραπεί (θεωρείται αντισυμβατικό κατά κανόνα).

Πλάσμα δικαίου

Εξομοιώνεται πλασματικά μία κατάσταση με μία άλλη ως προς τις έννομες συνέπειες → ΑΚ 36, 114, 947 (όπου αναφέρεται «λογίζονται» ή «θεωρούνται»).

Η δομή του κανόνα δικαίου, εφαρμογή του δικαίου

- **Πραγματικό:** οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέξουν για να εφαρμοστεί ο κανόνας.
- **Έννομη συνέπεια:** τα νομικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η εφαρμογή του κανόνα.

ΑΚ 914: «Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια» (πραγματικό) «έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει» (έννομη συνέπεια).

ΑΚ 281: Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

ΑΚ 174: Δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόμου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη.

Ο δικανικός συλλογισμός

- **Μείζων πρόταση:** το πραγματικό και η έννομη συνέπεια του κανόνα δικαίου.

- **Ελάσσων πρόταση:** τα πραγματικά περιστατικά της εκάστοτε περίπτωσης.
- **Συμπέρασμα:** η επέλευση της έννομης συνέπειας.

Στάδια εφαρμογής του δικαίου

1. **Διερεύνηση του ιστορικού της υπόθεσης** (ξεκαθάρισμα γεγονότων που είναι απαραίτητα).
2. **Νομικός χαρακτηρισμός των αποδειχθέντων περιστατικών** (δικαιοπραξία, σύμβαση κ.λπ.).
3. **Αναζήτηση και ερμηνεία του εφαρμοστέου κανόνα** (επιλογή κανόνα, γράμμα νόμου, ιστορικό κριτήριο, συστηματικό κριτήριο, τελολογικό κριτήριο).
4. **Υπαγωγή των αποδειχθέντων περιστατικών στον εφαρμοστέο κανόνα** (είτε υπάγονται είτε όχι), ώστε να εξαχθεί είτε θετικό είτε αρνητικό συμπέρασμα.

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΠΡΟΣΩΠΑ

4. Φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 34

Κάθε άνθρωπος είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (εξαιρούνται οι δούλοι).

Αρνητική πρόταση: ισχύει μόνο για τους ανθρώπους, όχι για τα πράγματα.

Δικαιοπρακτική ικανότητα: η ικανότητα να επιφέρει κάποιος έννομα αποτελέσματα με τη βούλησή του.

> **Πρακτικό (SOS!!):** Ο Κώστας είναι 7 ετών και πεθαίνει ο παππούς του. Ο παππούς του αφήνει 2 σπίτια στη διαθήκη του. Τι γίνεται με την περιουσία του παππού;

- Εφόσον είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μπορεί να τα κληρονομήσει.
- Όμως δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, καθώς δεν διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα.
- Οι γονείς του είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της περιουσίας.

Άρθρο 35

Όσο χρόνο και αν ζήσει ένα παιδί, από τη στιγμή που γεννιέται έχει κληρονομικά δικαιώματα. Η προσωπικότητα λήγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος (καρδιακός ή εγκεφαλικός θάνατος).

Άρθρα 35–48: θάνατος και αφάνεια

- **Άρθρο 35:** θάνατος προσώπου (εγκεφαλικός). Κληρονομιά: 45% το έμβρυο, 25% ο σύζυγος.
- **Άρθρο 36:** κυοφορούμενος. Το έμβρυο, εφόσον γεννηθεί ζωντανό, είναι υποκείμενο δικαιωμάτων (κληρονομιά, αποζημίωση).
- **Άρθρο 39:** εξειδίκευση της περίπτωσης θανάτου. Αν δεν βρεθεί σώμα → τεκμήριο θανάτου. Ο θάνατος διαπιστώνεται λόγω ειδικών, δυσμενών συνθηκών και θεωρείται βέβαιος.
- **Άρθρο 40:** κήρυξη ανθρώπου σε αφάνεια με δικαστική αίτηση. Γιατί; Νέος γάμος, κληρονομιά.
  - Η αφάνεια ξεκινά από το χρονικό σημείο που ορίζει η δικαστική απόφαση → σημαντικό κυρίως για κληρονομικά ζητήματα.
  - Παρά την αφάνεια, προβλέπεται και πάλι να γίνει αγωγή διαζυγίου.
- **Άρθρα 42–43:** διαδικαστικά, δικαστική αρμοδιότητα. Η αγωγή γίνεται σε τοπικό δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφασίζει από πότε αρχίζει η αφάνεια (εμφάνιση αποτελεσμάτων της αφάνειας).
- **Άρθρο 45:** αν εμφανιστεί ο αγνοούμενος, ακυρώνεται η αίτηση.
- **Άρθρο 47:** δημοσίευση της απόφασης.
- **Άρθρο 48:** αποτελέσματα αφάνειας → δικαιώματα όπως με τον θάνατο.

Αφάνεια

Αφάνεια → απαιτείται δικαστική απόφαση.

- Το σημείο αποστολής των τελευταίων ειδήσεων αποτελεί την έναρξη της αφάνειας, και όχι η στιγμή της λήψης.
- Πρέπει να κηρυχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
- Οι έννομες συνέπειες της αφάνειας συμπίπτουν με του θανάτου (άρθρο 1510).
- Δεν λύνεται ο γάμος του άφαντου αυτόματα· πρέπει να κατατεθεί αγωγή διαζυγίου (άρθρο 1440).
- Όταν γυρίσει ο άφαντος, μπορεί να ζητήσει πίσω την απόδοση της περιουσίας του (άρθρο 1883).
- Η αφάνεια αρχίζει από το χρονικό σημείο που ορίζει η δικαστική απόφαση.

Π.χ. Εάν έχει πάρει διαζύγιο η γυναίκα του άφαντου ενώ αυτός ήταν εξαφανισμένος, είναι απαραίτητο να ξαναπαντρευτούν.

1. Όνομα

Μικρό όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ψευδώνυμο.

- Απόκτηση ονόματος μέσω γονικής μέριμνας.
- Σε περίπτωση διαφωνίας για το όνομα, καταφεύγουν οι γονείς στο δικαστήριο.

Άρθρο 1505: δήλωση επωνύμου για όλα τα παιδιά σε συμβολαιογράφο ή σε λειτουργό.

- Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου → παίρνει το επώνυμο της μητέρας.
- Εκούσια αναγνώριση από πατέρα → μπορεί να προστεθεί και το δικό του επώνυμο.
- Υιοθετημένο παιδί → επώνυμο θετού γονέα.

Φύλο

Χαρακτηρίζεται από τα εξωτερικά γεννητικά όργανα.

Ιθαγένεια

Νομικός δεσμός που ενώνει τον άνθρωπο με μια πολιτεία.

- Διαδικασία πολιτογράφησης → απόκτηση ιθαγένειας από αλλοδαπούς.

Συγγένεια

Δύο είδη: **εξ αίματος** (κοινός πρόγονος) και **εξ αγχιστείας** (συγγένειες εξ αίματος του συζύγου). *Σημασία για κωλύματα γάμου.*

ΑΚ 1461–1462: συγγένεια εξ αίματος, ευθεία και πλάγια γραμμή. Μετράμε γεννήσεις (και μετά κατεβαίνουμε).

- Πατέρας – παιδί: 1ος βαθμός
- Παππούς – εγγονός: 2ος βαθμός
- Αδέλφια μεταξύ τους: 2ος βαθμός

- Πρώτα ξαδέλφια: 4ος βαθμός

Απαγόρευση συμμετοχής στη δικαιοπραξία: συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού!

Κατοικία (ΑΚ 51)

Κατοικία = τόπος μόνιμης εγκατάστασης και κύριος τόπος δραστηριοτήτων. Όχι περισσότερες από μία κατοικίες ταυτόχρονα.

- **Διάκριση κατοικίας – διαμονής!** Κατοικία: εκούσια ή υποχρεωτική. Διαμονή: στοιχείο προσωρινότητας.
- **ΑΚ 53:** αν δεν αποδεικνύεται η τελευταία κατοικία → τόπος διαμονής.

5. Προστασία της προσωπικότητας

Προσβολή προσωπικότητας (ΑΚ 57)

Θίγεται η τιμή και η υπόληψη.

> **Πρακτικό:** Επιχείρηση, εργαζόμενος Ε, προαγωγή (και αύξηση). Ο Α τον κοροϊδεύει και ο εργοδότης δεν δίνει ούτε την προαγωγή ούτε την αύξηση, και ο Ε μένει στάσιμος. Τι μπορεί να κάνει;

- Υφίσταται προσβολή της προσωπικότητάς του.
- **Αγωγή (ΑΚ 57, 59):** άρση της προσβολής, παράλειψη στο μέλλον (να μην επαναληφθεί), αποζημίωση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των αδικοπραξιών (ΑΚ 914).
- Υπάρχει πραγματική θετική ζημία (χάνει την αύξηση) → άρα αποζημίωση!

ΑΚ 59: αποκατάσταση ηθικής βλάβης → δημοσίευση, πληρωμή χρηματικού ποσού.

Παράδειγμα για προστασία ονόματος (ΑΚ 58): Ο Α, γιατρός, ο Γιάννης, βγάζει την πινακίδα του ιατρείου.

- Επανατοποθέτηση πινακίδας
- Να μην την ξαναβγάλει
- Αποζημίωση (υπέστη ζημία → μείωση της πελατείας, άρα απώλεια εσόδων)
- Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

Προϋποθέσεις ΑΚ 914: ① παράνομη συμπεριφορά, ② υπαιτιότητα, ③ περιουσιακή ζημία.

6. Νομικά πρόσωπα

Άρθρο 61: ορισμός νομικών προσώπων

- **Ένωση προσώπων / σύνολο περιουσίας**
- **Σκοπός** (μόνιμη διάρκεια)

- **Τήρηση απαραίτητων διαδικασιών** για απόκτηση νομικής προσωπικότητας

Ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού στα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 62: περιορισμένη ικανότητα δικαίου νομικών προσώπων από τον ίδιο τον σκοπό.

Άρθρο 63: σύσταση νομικού προσώπου → τήρηση έγγραφου τύπου (συστατικός και όχι αποδεικτικός).

Άρθρα 68, 70, 71: διοίκηση σε κάθε νομικό πρόσωπο.

3 κατηγορίες νομικών προσώπων

1. **Δημοσίου δικαίου** (νομικό πρόσωπο κράτος)
2. **Ιδιωτικού δικαίου** (σύσταση από ιδιώτες → ιδιωτικοί σκοποί, π.χ. σωματεία)
3. **Μικτής φύσης** (σύσταση με όρους ιδιωτικού δικαίου, αλλά από όργανα του κράτους)

Διοίκηση νομικού προσώπου

- **Άρθρο 64:** έδρα → τόπος διοίκησής τους, αν δεν ορίζεται διαφορετικά.
- **Άρθρο 65:** μονομελής ή πολυμελής διοίκηση, αρκεί απόλυτη πλειοψηφία.
- **Άρθρο 66:** σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των προσώπων.
- **Άρθρο 67:** εξουσία διοίκησης (δικαστική και εξώδικη).
- **Άρθρο 68:** συστατική πράξη ή καταστατικό → ανάθεση εξουσίας σε ιδιαίτερο πρόσωπο ή σώμα διοίκησης.
- **Άρθρο 69:** σε περίπτωση σύγκρουσης ή έλλειψης διοίκησης → δικαστήριο, το οποίο θέτει προσωρινή διοίκηση.
- **Άρθρα 70, 71:** το νομικό πρόσωπο έχει δική του βούληση και ευθύνη. Προϋποθέσεις:
  1. Πράξη ή παράλειψη που παράγει υποχρέωση αποζημίωσης
  2. Καταστατικών οργάνων
  3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 61: ενώσεις προσώπων ή σύνολο περιουσίας με συγκεκριμένο σκοπό, με νομική προσωπικότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Επωνυμία
- Έδρα → τόπος διοίκησής του
- Ιδιότητες φυσικού προσώπου (περιορισμένα)
- Διοικητικό συμβούλιο (αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων)

Άρθρο 66 (SOS): κατάρτιση δικαιοπραξίας με εξωτερικό (σύζυγος ή συγγενής μέχρι 3ου βαθμού) → δεν συμμετέχει.

- Πολυμελής ή μονομελής διοίκηση → αρκεί απόλυτη πλειοψηφία.

> **Πρακτικό:** Το σωματείο Α θέλει να νοικιάσει ένα χώρο. Υπάρχουν 3 προτάσεις: α) ακίνητο έναντι 1.000 € το μήνα, β) θείος δίνει χώρο 500 € το μήνα, γ) ο αδελφός δίνει τον χώρο δωρεάν.

- Ο θείος δεν μπορεί να συμμετέχει (3ος βαθμός).
- **Τελεολογική συστολή της δικαιοπραξίας:** η λέξη δικαιοπραξία δεν τις αφορά όλες, μόνο τις επαχθείς. Δεν αφορά τις χαριστικές.
- Άρα, εφόσον ο αδελφός προσφέρει δωρεάν τον χώρο, η δικαιοπραξία είναι χαριστική. Επομένως μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία, παρόλο που είναι συγγενής 2ου βαθμού.

Άρθρο 78: σωματείο → ένωση προσώπων, σκοπός μη οικονομικός, αναγκαία ιδιωτική πράξη 20 ατόμων.

Πρακτικό 1

Το ΔΣ του σωματείου Α αποφασίζει αγορά διαμερίσματος και μίσθωση χώρου εκδηλώσεων. Προσήλθαν 5 από τα 7 μέλη του ΔΣ.

- Διαμέρισμα: 3 υπέρ και 2 κατά. Κυριότητα στη Σ, σύζυγο ενός από τα μέλη, το οποίο είχε δώσει θετική ψήφο.
- Μίσθωση χώρου ομόφωνα, του ξενοδοχείου Β.
- Το συμφωνητικό υπέγραψε ο Υ, υπάλληλος του Α, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του καταστατικού.

1ο ερώτημα: ισχύς της ψηφοφορίας.

- **ΑΚ 65:** απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
- **ΑΚ 66:** ο σύζυγος δεν μπορεί να συμμετέχει το μέλος.
- Εφόσον δεν θα συνυπολογιστεί η ψήφος του συγκεκριμένου μέλους, πλέον υπάρχει ισοψηφία (2-2) και χάνεται η απόλυτη πλειοψηφία. Άρα δεν πάρθηκε η απόφαση για την αγορά του διαμερίσματος και δεν είναι έγκυρη.

2ο ερώτημα:

- α) Θα ήταν έγκυρη η ψηφοφορία. Παρόλο που θα αφαιρούνταν η ψήφος του μέλους με τη σύζυγο, οι ψήφοι θα ήταν 3-1, άρα πάλι θα είχαμε απόλυτη πλειοψηφία.
- β) Η διάταξη του ΑΚ 66 επιδέχεται τελεολογική συστολή της έννοιας δικαιοπραξίας → μόνο επαχθείς δικαιοπραξίες, όχι χαριστικές. Εφόσον η δωρεά αποτελεί μια χαριστική δικαιοπραξία, τότε θα ήταν έγκυρη η ψηφοφορία, καθώς δεν θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων (3-2): έγκυρη απόφαση. Παρά το γεγονός ότι το ΑΚ 66 θα απαγόρευε στο συγκεκριμένο μέλος να ψηφίσει λόγω της συζύγου του.

3ο ερώτημα (ΑΚ 68): με τη συστατική πράξη ή το καταστατικό ορισμένες υποθέσεις μπορούν να ανατεθούν σε ιδιαίτερο πρόσωπο και η εξουσία εκτείνεται σε κάθε συναφή πράξη. Το πρόσωπο είναι είτε μέλος της διοίκησης είτε υπάλληλος.

- Εφόσον ενέργησε ο Υ σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, ο Υ είναι υποκατάστατο όργανο που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο (το σωματείο).

- Άρα το μίσθωμα πρέπει να το καταβάλει το σωματείο Α, το οποίο και βαρύνεται γι' αυτό, και όχι ο υπάλληλος Υ ως υποκατάστατο όργανο.
- Μάλιστα, σύμφωνα με το **ΑΚ 70**, δικαιοπραξίες που επιχείρησε μέσα στα όρια της εξουσίας του το όργανο, δηλαδή ο Υ που διοικεί το νομικό πρόσωπο, υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο.

4ο ερώτημα: τα νομικά πρόσωπα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα φυσικά, εφόσον προσαρμόζονται στις ιδιότητες των φυσικών προσώπων.

- **ΑΚ 57:** άρση προσβολής, παράλειψη στο μέλλον, αποζημίωση.
- **ΑΚ 59:** μπορεί να μην έχει ψυχικό πόνο, αλλά έχει σημασία η φήμη, η υπόληψη και η επωνυμία, η επαγγελματική υπόσταση.

Τελεολογική συστολή της δικαιοπραξίας: ΑΚ 66, ΑΚ 235 (ισχύει μόνο για τις επαχθείς και όχι για τις χαριστικές).

ΑΚ 70: δικαιοπραξίες που επιχειρεί μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο.

① **Πρακτικό:** Το μέλος Μ του τάδε σωματείου βρίσκει νυχτερίδες. Να το βάψει ο ελαιοχρωματιστής Ε για 600 €. Από ποιον θα ζητήσει τα 600 €; (ΑΚ 70)

- Δεν είναι μέλος της διοίκησης του σωματείου, άρα θα ζητήσει τα 600 € από το μέλος Μ του σωματείου.

② **Πρακτικό:** Ένα σωματείο θέλει να νοικιάσει ένα χώρο. Ένα μέλος προτείνει ένα συγκεκριμένο χώρο με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

- Το σωματείο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και αντί του προέδρου. Δεσμεύεται μόνο αν το αποφασίσουν αυτοί (ΑΚ 67–69).

③ **Πρακτικό:** Φιλανθρωπικό σωματείο, ο ταμίας θέλει να βγάλει λεφτά. Δεν την κάνει. Υπάρχει καταδικαστέα πράξη;

- **ΑΚ 71 – ευθύνη νομικού προσώπου:** ευθύνεται το νομικό πρόσωπο, ο ταμίας εξαπάτησε.
- Μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση είτε από το νομικό πρόσωπο είτε από τον ταμία.
- Η αδικοπραξία έγινε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ταμία και δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης.
- Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον.

ΑΚ 72: εκκαθάριση νομικού προσώπου μόλις διαλυθεί.

- Μέχρι να γίνει, θεωρείται ότι υπάρχει (για τις ανάγκες της).
- Ανάγκες: ρευστοποίηση και πληρωμή των χρεών. Απόδοση υπολοίπου στα δικαιούμενα πρόσωπα.

④ **Πρακτικό:** Την περίοδο εκκαθάρισης, δωρεά 20.000 € για ενίσχυση σωματείου. Γείτονας αναφέρει ότι πωλείται γκαρσονιέρα 15.000 €. Τι θα γίνει με τη δωρεά των 20.000 € και με την προσφορά της γκαρσονιέρας;

- Μπορεί να γίνει η δωρεά, γιατί υπάρχει το νομικό πρόσωπο για τις ανάγκες εκκαθάρισης (ρευστοποίηση και πληρωμή των χρεών).

- Δεν μπορεί να γίνει η αγορά γκαρσονιέρας, διότι δεν σχετίζεται με την εκκαθάριση του σωματείου, αλλά με τη συνέχιση του σωματείου.

Νομικά πρόσωπα: σωματείο

Σωματείο: μη κερδοσκοπικός σκοπός, 20 άτομα, εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο.

> **Πρακτικό:** Εταιρεία εργαζόμενους 18 άτομα, αίτηση στο δικαστήριο, που τους απορρίπτει. Ιδέα να υπογράψουν και οι γιοι του ενός, 17 χρονών → έχουν το δικαίωμα.

- Οικονομικός σκοπός → βελτίωση όρων εργασίας.
- Αναγκαίο ιδιωτικό έγγραφο ≠ ίδρυμα συμβολαιογραφικό έγγραφο.
- Αίτηση στο δικαστήριο (πρωτοδικείο), δεν κινδυνεύει έλεγχο σκοπιμότητας από τα νομική προσωπικότητα.
- Διοικητικό συμβούλιο: αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων.
- Γενική συνέλευση σωματείου → αλλαγή σκοπού σωματείου.
- Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
- Η περιουσία που μένει δεν μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη.

Γενική συνέλευση

1. Είσοδος/αποβολή μελών
2. Έγκριση ισολογισμού
3. Αλλαγή σκοπού σωματείου
4. Τροποποίηση καταστατικού
5. Διάλυση σωματείου

- Τα μέλη πρέπει να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, βέβαια στα εργατικά σωματεία (συνδικάτα) και στους φοιτητικούς συλλόγους μπορούν να συμμετέχουν και οι ανήλικοι 15 ετών και πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 136.
- Αίτηση στο πρωτοδικείο για την ίδρυση σωματείου: έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας → έγκριση αίτησης → απόκτηση νομικής προσωπικότητας από το πρωτοδικείο.

Όργανα: ① διοικητικό συμβούλιο, ② συνέλευση, ③ ελεγκτική αρχή.

> **Πρακτικό:** Σωματείο Σ θέλει να νοικιάσει ένα χώρο. Το σωματείο δεσμεύεται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από τη συνέλευση ως όργανο, όχι από τα απλά μέλη.

Διάλυση σωματείου: η περιουσία δεν διανέμεται στα μέλη του, αλλά στο Δημόσιο ή σε κάποιο άλλο σωματείο.

Νομικά πρόσωπα: ίδρυμα

Ίδρυμα: σύνολο περιουσίας → ορισμένος σκοπός. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας → διάταγμα.

Ιδρυτική πράξη: δικαιοπραξία εν ζωή ή τελευταία βούληση (συμβολαιογραφικό έγγραφο). Περιέχει σκοπό, περιουσία, οργανισμό.

- **Ανάκληση ιδρυτικής πράξης →** δικαστική απόφαση (απορία ιδρυτή, σπουδαίοι λόγοι).
- **Έγκριση ιδρύματος** (αυτεπαγγέλτως).
- **Ίδρυμα μετά τον θάνατο του ιδρυτή →** κατά τον χρόνο του θανάτου.
- **Δικαιώματα ωφελουμένων →** αγωγή εναντίον του.
- **Τέλος ιδρύματος →** όπως ορίζει η ιδρυτική πράξη ή ο οργανισμός. Άλλως διάταγμα: α) εκπλήρωση/παραίτηση σκοπού, β) ανήθικος, παράνομος σκοπός (ακόμη και αν δεν επιθυμεί ο ιδρυτής).
- **Μεταβολή οργανισμού →** για διοίκηση ή συντήρηση περιουσίας ή για εκπλήρωση σκοπού.
- **Μετατροπή σκοπού →** απραγματοποίητος σκοπός, παρόμοιος σκοπός.

Επιτροπές εράνων: πέντε τουλάχιστον μέλη → σκοπός: συγκέντρωση χρημάτων με εράνους / γιορτές για δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό. Προσωπικότητα με διάταγμα.

> **Πρακτικό:** Ο Κ άφησε περιουσία σε ίδρυμα, απεβίωσε 17.10.18 και το διάταγμα 15.12.2018. Όρισε ως ωφελούμενους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Πότε απέκτησε νομική προσωπικότητα; Πώς αποκτά το ίδρυμα την περιουσία; Ποιες αξιώσεις έχουν οι ωφελούμενοι;

- ① ΑΚ 114: στις 17.10.18, παρόλο που εκδόθηκε το διάταγμα στις 15.12.18.
- ② Αποκτά με την ιδιότητά του ως κληρονόμος.
- ③ ΑΚ 116: άσκηση αγωγής μόνο από τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, αν δεν ικανοποιηθεί η αξίωσή τους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7. Έννοια και διακρίσεις των δικαιωμάτων

Έννοιες σχέσεις

Σχέση προσώπου με πρόσωπο και σχέση προσώπου με πράγμα.

Δικαιώματα

Δικαίωμα: η εξουσία που αναγνωρίζεται από το δίκαιο σε κάποιο πρόσωπο για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων.

- **Δικαίωμα στην προσωπικότητα** (ΑΚ 57): απόλυτο δικαίωμα.
- **Λειτουργικό δικαίωμα:** καθήκον και δικαίωμα από την πολιτεία (π.χ. γονική επιμέλεια).
- Το δικαίωμα συνοδεύεται από μια υποχρέωση για να ικανοποιηθεί (στη σχέση προσώπου με πρόσωπο).
- **Απόλυτο δικαίωμα:** μπορώ να στραφώ εναντίον οποιουδήποτε τρίτου το προσβάλλει (π.χ. εμπράγματα δικαιώματα, δικαιώματα προσωπικότητας).
- **Σχετικό δικαίωμα:** σχέση μεταξύ δύο προσώπων (π.χ. σύμβαση).

Διακρίσεις των δικαιωμάτων

1. Προσωπικά (π.χ. οικογενειακά)
2. Περιουσιακά
3. Μικτά (προσωπικό και περιουσιακό)

Κατάταξη δικαιωμάτων αναλόγως του κριτηρίου

- α. **Ενοχικό** (πρόσωπο προς πρόσωπο) → περιουσιακό
- β. **Εμπράγματο** (πρόσωπο προς πράγμα) → περιουσιακό
- γ. **Οικογενειακό** → λειτουργικά δικαιώματα
- δ. **Κληρονομικό**

Το προσωπικό είναι συνήθως απόλυτο δικαίωμα (όπως και τα εμπράγματα).

Εξουσιαστικά δικαιώματα

Παρέχουν μια εξουσία στο πράγμα (τα περισσότερα) ή στη σφαίρα δράσης ενός άλλου προσώπου.

Διαπλαστικά δικαιώματα

Διαπλάθουν μια σχέση, επιφέρουν έννομη μεταβολή (π.χ. καταγγελία σύμβασης μίσθωσης που μπορεί να τη λήξει, ή ακύρωση συμφωνίας λόγω πλάνης).

Καταγγελία: ενοχικό, διαπλαστικό, σχετικό, περιουσιακό δικαίωμα.

- Όχι υποχρέωση, αλλά δέσμευση.
- Δεν μπορούν να προβληθούν σε συμψηφισμό.
- Ακατάσχετα.
- Δεν είναι εξαναγκαστά.
- Δεν παραγράφονται, αλλά έχουν αποσβεστική προθεσμία (συγκεκριμένο περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθούν).

Διαπλαστικά δικαιώματα

1. Δέσμευση και όχι υποχρέωση
2. Δεν προβάλλονται σε συμψηφισμό
3. Ακατάσχετα
4. Όχι εξαναγκαστέα
5. Όχι παραγραφή, αλλά αποσβεστική προθεσμία (συγκεκριμένο περιθώριο μέσα στο οποίο μπορούν να ασκηθούν)

Διαιρετά και αδιαίρετα δικαιώματα

- **Διαιρετά:** όταν μπορεί να αποκτηθεί η κυριότητα από κοινού, κατά ιδανικά μέρη.
- **Αδιαίρετα:** όταν το πράγμα δεν μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά μέρη (π.χ. δουλείες), παρέχουν κάποια ωφέλεια στον δικαιούχο.

Η κυριότητα είναι διαιρετό δικαίωμα.

Εμπράγματα δικαιώματα

- **Πλήρη** (κυριότητα)
- **Περιορισμένα**

Δικαίωμα προσδοκίας: προσδοκούμε να το αποκτήσουμε χωρίς ακόμα να έχει αποκτηθεί (π.χ. πληρωμή με δόσεις). Μπορεί να μεταβιβαστεί.

- Η διαθήκη δεν αποτελεί δικαίωμα προσδοκίας, καθώς ο διαθέτης μπορεί να ανακαλέσει όποτε θέλει τη διαθήκη του.

Καταπιστευματοδόχος: ζητά να αποκτήσει εκείνος την περιουσία μετά από ένα ορισμένο χρονικό σημείο.

Εμπράγματα δικαιώματα → απόλυτα

- Ισχύει η **αρχή του κλειστού αριθμού**: η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να προσθέσει άλλα, ούτε να αλλάξει το περιεχόμενό τους (π.χ. δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη).
- **Δικαιώματα αξίας:** ικανοποιούνται από την αξία του πράγματος, αν αυτό εκποιηθεί.

Αρχές των εμπράγματων δικαιωμάτων:

- **Αρχή της χρονικής προτεραιότητας:** όποιο εμπράγματο δικαίωμα έχει συσταθεί πρώτο, ικανοποιείται πρώτο.
- **Αρχή της ελαστικότητας:** όταν γίνεται απόσβεση περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος, η κυριότητα αποκτάται άμεσα.
- **Δύναμη της παρακολούθησης:** τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα ακολουθούν την κυριότητα σε όποιον την αποκτήσει.
- **Αρχή της προτίμησης:** ο κύριος του πράγματος μπορεί να ζητήσει πίσω το πράγμα.

Ενοχικά δικαιώματα

- Δεν ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού.
- Σχέση προσώπου προς πρόσωπο.

Ακυρότητα και αυτοτέλεια δικαιωμάτων

Άκυρη δικαιοπραξία: αντιβαίνει στον νόμο και στα χρηστά ήθη.

Ακυρώσιμη δικαιοπραξία: αποτέλεσμα πλάνης ή απειλής και μπορεί να ακυρωθεί.

Δικαίωμα προαίρεσης: διαπλαστικό· δίνει το δικαίωμα στον μισθωτή απόκτησης της κυριότητας (συμβολαιογραφική συμφωνία).

Δικαίωμα επιλογής: αν έχουμε διαζευκτική ενοχή, διαπλαστικό δικαίωμα.

Τελεσίδικη = δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης.

Κριτήριο αυτοτέλειας

- **Κύρια δικαιώματα:** αυτοτελή, δεν εξαρτώνται από κάποιο άλλο δικαίωμα.
- **Παρεπόμενα δικαιώματα:** εξαρτώνται από κάτι άλλο, δεν είναι αυτοτελή.

Κληρονομικά δικαιώματα

- Αποκτά την περιουσία και τα χρέη → δικαιώματα και υποχρεώσεις.
- **Καθολικοί διάδοχοι = κληρονόμοι.**
- **Κληροδόχοι =** αποκτούν περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι χρέη.

8. Αξίωση, αγωγή, ένσταση

Αξίωση

Αξίωση: το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από τον άλλο μια πράξη ή μια παράλειψη.

- **Δεν ταυτίζεται το δικαίωμα και η αξίωση!** Ένα δικαίωμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες αξιώσεις.
- Τα απόλυτα δικαιώματα δεν γεννούν αξιώσεις, παρά μόνο όταν προσβληθούν από κάποιον τρίτο.
- Από τα διαπλαστικά δικαιώματα δεν απορρέουν αξιώσεις.

Αξιώσεις:

- **Προσωποπαγείς (προσωπικές)** → ενοχικές σχέσεις
- **Απόλυτες** → απορρέουν από απόλυτα δικαιώματα (εμπράγματα)
- **Πραγματοπαγείς** → στρέφονται κατά εκείνου που, κατά τη στιγμή της άσκησης της αξίωσης, βρίσκεται σε ορισμένη εμπράγματη σχέση με το πράγμα

Δικαιώματα: αξιώσεις και αιρέσεις

- Κάθε αξίωση αντιστοιχεί σε μια ενοχή.
- Από μια έννομη σχέση απορρέουν περισσότερες αξιώσεις:
  1. **Συρροή νομικών βάσεων της αξίωσης** → αποβλέπουν στην ίδια ακριβώς παροχή.
  2. **Συρροή αξιώσεων** → αποβλέπουν στον ίδιο οικονομικό σκοπό, αλλά κάθε μία σε διαφορετική παροχή.
  3. **Συσσώρευση αξιώσεων** → ούτε η παροχή ούτε το οικονομικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο· η ικανοποίηση της μίας αξίωσης δεν επηρεάζει την άλλη.

Αγωγή

- **Δικονομικό δίκαιο:** δικαστική προστασία, ικανοποίηση αξίωσης.
- **Ουσιαστικό δίκαιο:** αξίωση.

Είδη αγωγής:

- α. **Αναγνωριστική** → οδηγεί σε αναγνωριστικές αποφάσεις (μόνο αναγνώριση δικαιώματος)
- β. **Καταψηφιστική** → καταδίκη σε μια υποχρέωση
- γ. **Διαπλαστική** → διαπλάθει μια έννομη κατάσταση

Ένσταση

Δύο είδη: **δικονομική** και **ουσιαστική**.

- **Δικονομική:** διαδικαστική πράξη για την απόκρουση αγωγής κατά εφαρμογή ενός δικονομικού ή ουσιαστικού κανόνα, που σκοπεύει στην απόκρουση της αγωγής ως απαράδεκτης.
- **Ουσιαστική:** μέσο άμυνας ή υπεράσπισης με διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, για να αποκρουστεί η αξιούμενη πράξη ή παράλειψη. Πρέπει να προβληθεί από τον εναγόμενο.

Είδη ουσιαστικής ένστασης:

- **Γνήσια:** εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος, προβάλλοντας ένα άλλο δικαίωμα για να αμυνθεί (π.χ. ένσταση παραγραφής).
- **Ανατρεπτική:** εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος, χωρίς να μπορεί αυτό να επανέλθει.
- **Αναβλητική:** απλώς αναβάλλει την ικανοποίηση του δικαιώματος του άλλου.
- **Καταχρηστική:** προτείνουμε πραγματικά περιστατικά που επιφέρουν την κατάργηση του δικαιώματος ή τη μη γέννησή του (π.χ. εξόφληση). Όταν πρόκειται για ακυρότητα.

Υπάρχει δυνατότητα άρνησης!

Γνήσια ένσταση

- **Προσωποπαγής:** συνδέεται με το συγκεκριμένο πρόσωπο, και μόνο αυτό μπορεί να την προβάλει.
- **Πραγματοπαγής:** δεν συνδέεται απολύτως με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά με το αντικείμενο.
- **Αυτοτελής:** δεν στηρίζεται σε άλλο δικαίωμα (π.χ. παραγραφής) και αποσβήνεται με παραίτηση.
- **Μη αυτοτελής:** απορρέει από άλλο δικαίωμα και αποσβήνεται με την απόσβεση του δικαιώματος που την απορρέει.

Υπάρχει δυνατότητα άρνησης του δικαιώματος! Η άρνηση μπορεί να είναι **αιτιολογημένη** ή **αναιτιολόγητη** (αμφισβήτηση των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται το δικαίωμα).

9. Κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων

Κτήση δικαιώματος

Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον νόμο, για την απόκτησή του.

- **Πρωτότυπη:** απόκτηση ανεξάρτητα από τη θέληση του δικαιούχου.
- **Παράγωγη:** το ίδιο δικαίωμα μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον.
- **Δημιουργική:** δεν μεταβιβάζεται το δικαίωμα, αλλά δημιουργείται ένα νέο.
- **Μεταφορική**

Μεταβίβαση μεταβιβαστών δικαιωμάτων

Μεταβιβαστό δικαίωμα: κατά κανόνα έχει εξουσία διάθεσης.

Στέρηση εξουσίας διάθεσης → δεν χάνει το δικαίωμα, χάνει την ικανότητα διαχείρισης (δεν μπορεί να συνάψει εκποιητική δικαιοπραξία).

10. Παραγραφή

Παραγραφή αξίωσης: δεν είναι δικαστικά επιδιώξιμη.

Παραγραφή – άρθρο 247 κ.ε.

- Αν ο δικαιούχος δεν ασκήσει την αξίωση εντός του χρονικού περιθωρίου (= προθεσμία παραγραφής), οι αξιώσεις παραγράφονται (δεν είναι πλέον δικαστικά επιδιώξιμες).
- Η παραγραφή εξυπηρετεί την ασφάλεια των συναλλαγών και τη βεβαιότητα του δικαίου.
- Τα διαπλαστικά δικαιώματα δεν παραγράφονται, αλλά έχουν αποσβεστική προθεσμία.
- **Εξαίρεση:** παραγραφή καθολικού δικαιώματος.

ΑΚ 937: παράδειγμα παραγραφής (περιθώριο 20 χρόνια).

ΑΚ 157: απόσβεση δικαιώματος για ακύρωση.

Παραγραφή αξιώσεων ≠ απόσβεση δικαιωμάτων

- **ΑΚ 248:** αξιώσεις που απορρέουν από οικογενειακή έννομη σχέση δεν παραγράφονται.
- **ΑΚ 275:** συγκεκριμένο όριο για την παραγραφή, διαφορετική συμφωνία είναι άκυρη.
- **ΑΚ 249:** οι παραγραφές ισχύουν για 20 χρόνια.
- **ΑΚ 250:** πενταετής παραγραφή: ξεκινά στο τέλος του έτους (1η Ιανουαρίου).
- **ΑΚ 251:** έναρξη παραγραφής: ① γέννηση αξίωσης, ② δυνατή η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης.
  - Αξίωση που πηγάζει από απόλυτο δικαίωμα → έναρξη με την προσβολή του δικαιώματος.
  - Αξίωση από σχετικό δικαίωμα → έναρξη με τη γέννηση της ενοχικής υποχρέωσης.
- **ΑΚ 252:** δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έναρξη· απαιτείται όχληση και παρέλευση προθεσμίας.
- **ΑΚ 253**
- **ΑΚ 241:** η προθεσμία αρχίζει την επόμενη μέρα από το γεγονός που θεωρείται αφετηρία.

Αναστολή παραγραφής

- **ΑΚ 257:** αναστολή παραγραφής (το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής).
- **ΑΚ 256:** απόλυτη αναστολή (περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου).
- **ΑΚ 255:** αναστολή συμπληρώσεως: μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, ανωτέρα βία, δόλια συμπεριφορά του υπόχρεου.

Παραγραφή

- Η αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιμη.
- Κανόνας αναγκαστικού δικαίου, δημόσιας τάξης.
- Η αξίωση μετατρέπεται σε ατελή ενοχή.

ΑΚ 280 – αποσβεστική προθεσμία: περιθώριο 2 έτη, ασκείται εντός στο δικαστήριο → για τα δικαιώματα.

ΑΚ 277: είναι απαραίτητο να προβληθεί ένσταση παραγραφής από τον εναγόμενο, διαφορετικά το δικαστήριο δεν την λαμβάνει υπόψη.

Παραγραφή: υπόκειται σε αναστολή και διακοπή.

ΑΚ 270 – διακοπή: αποσβήνεται το προηγούμενο χρονικό διάστημα της παραγραφής και ξεκινά εκ νέου.

- **ΑΚ 258:** περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία → τρέχει η παραγραφή.
- **ΑΚ 259:** συμπλήρωση παραγραφής μετά την πάροδο εξαμήνου από τότε που αποκτήθηκε η κληρονομιά.
- **ΑΚ 260:** η παραγραφή διακόπτεται με την αναγνώριση της αξίωσης με οποιονδήποτε τρόπο.
- **ΑΚ 261:** διακοπή με άσκηση αγωγής κατά του οφειλέτη.

- **ΑΚ 268:** αξίωση με τελεσίδικη απόφαση (ή δημόσιο έγγραφο εκτελεστό) παραγράφεται σε 20 χρόνια.
- **ΑΚ 263:** παραίτηση από την αγωγή → διακοπή παραγραφής σαν να μην έγινε (για μη ουσιαστικούς λόγους).
- **ΑΚ 269:** υποβολή σε διαιτησία / διοικητική αρχή / διοικητικό δικαστήριο / άλλο ειδικό δικαστήριο → διακοπή παραγραφής.
- **ΑΚ 273:** οι ενστάσεις δεν παραγράφονται.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

11. Έννοια και διακρίσεις των δικαιοπραξιών

Νομικές πράξεις – Η δικαιοπραξία

Νομικά σημαντικές πράξεις (πράξεις δικαίου): ρυθμίζονται από το δίκαιο και επιφέρουν έννομες συνέπειες.

Βασική διάκριση → δίκαιες/θεμιτές – άδικες/αθέμιτες

Θεμιτές

- α. **Δικαιοπραξία:** η πράξη της οποίας οι έννομες συνέπειες επέρχονται επειδή τις θέλησε το υποκείμενο.
- β. **Οιονεί δικαιοπραξία:** η πράξη της οποίας οι έννομες συνέπειες επέρχονται απευθείας από τον νόμο, ανεξάρτητα αν τις θέλησε το υποκείμενο (π.χ. όχληση).
- γ. **Υλική πράξη:** η πράξη με την οποία επέρχεται μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο απευθείας από τον νόμο, ανεξάρτητα αν την θέλησε το υποκείμενο.

Δικαιοπραξία

Βασικός μηχανισμός αυτοδιάθεσης: πράξη που επιτρέπει στο πρόσωπο να διαπλάθει την έννομη σφαίρα του κατά βούληση.

Ιδιωτική αυτονομία: άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.

- Ελευθερία συμβάσεων
- Ελευθερία σύστασης μη κερδοσκοπικών ενώσεων (άρθρο 12 Συντ.)
- Ελευθερία του διατιθέναι (διαθήκη)

Ελευθερία συμβάσεων:

- Ελευθερία σύναψης
- Ελευθερία επιλογής του αντισυμβαλλομένου
- Ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου

Περιεχόμενο: μία τουλάχιστον δήλωση βούλησης.

Δήλωση βούλησης → όχι απλή γνωστοποίηση επιθυμίας, αλλά δήλωση νομικής αυτοδέσμευσης (πρόθεση να δεσμευθώ νομικά).

Δικαιοπραξία: το πραγματικό, το οποίο περιλαμβάνει μία τουλάχιστον δήλωση βούλησης και αναγνωρίζεται από τον νόμο ως λόγος για να επέλθουν οι επιδιωκόμενες με τη δήλωση έννομες συνέπειες.

1. Δήλωση/δηλώσεις βούλησης

- **Μονομερείς δικαιοπραξίες** (διαθήκη, καταγγελία, υπαναχώρηση): απευθυντέες ή μη απευθυντέες, ανάλογα με το περιεχόμενο.
- **Συμβάσεις →** δύο πρόσωπα, με αντίθετες δηλώσεις που συμπίπτουν ως προς το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα (πώληση, μίσθωση, δωρεά, έργο).
- **Πολυπρόσωπες δικαιοπραξίες** (σύσταση σωματείου).

Οι μονομερείς δικαιοπραξίες μπορεί να είναι απευθυντέες και μη απευθυντέες, ενώ οι συμβάσεις είναι μόνο απευθυντέες.

Ι. Προαπαιτούμενα του κύρους της δικαιοπραξίας

Προϋποθέσεις που απαιτείται να συντρέχουν, προκειμένου η δικαιοπραξία να συντελεστεί και να είναι έγκυρη.

1. Ικανότητα για δικαιοπραξία / νομική εκπροσώπηση
2. Τήρηση του απαιτούμενου για τη δικαιοπραξία τύπου (άρθρο 158: αρχή του ατύπου)
3. Έλλειψη διάστασης δήλωσης και βούλησης (εικονικότητα ή ακούσια πλάνη στη δήλωση) – ταύτιση δήλωσης και βούλησης
4. Έλλειψη ελαττωμάτων της βούλησης: πλάνη, απάτη, απειλή
5. Συμφωνία περιεχομένου με νόμο και χρηστά ήθη

ΙΙ. Όροι του ενεργού της δικαιοπραξίας

Πρόσθετοι όροι που πρέπει να συντρέξουν, προκειμένου η (ήδη έγκυρη) δικαιοπραξία να αναπτύξει την ενέργειά της.

- **Από τον νόμο:** μεταγραφή (μόνο στα ακίνητα). Χωρίς μεταγραφή δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του ακινήτου.
- **Από τα μέρη:** αίρεση (μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός), προθεσμία (μελλοντικό, βέβαιο γεγονός).

Στοιχεία της δικαιοπραξίας:

- α. **Ουσιώδη στοιχεία:** χωρίς αυτά δεν υπάρχει δικαιοπραξία τέτοιου τύπου.
- β. **Φυσικά στοιχεία:** υπάρχουν, και αν δεν ορίζονται προβλέπονται από τον νόμο.
- γ. **Τυχαία στοιχεία:** πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα, αλλά αν υπάρξουν δεσμεύουν τα μέρη.

Διακρίσεις των δικαιοπραξιών

Α. Αριθμός των δηλώσεων βούλησης

- α. Μονομερείς (διαθήκη, καταγγελία, υπαναχώρηση)
- β. Συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, δωρεά, έργο)
- γ. Πολυπρόσωπες (σύσταση σωματείων)

Η διαθήκη είναι μη απευθυντέα δήλωση βούλησης.

Β. Ρύθμιση προσωπικής ή περιουσιακής κατάστασης

- α. Δικαιοπραξίες προσωπικού δικαίου (γάμος, υιοθεσία, αναγνώριση πατρότητας)
- β. Δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου (πώληση, μίσθωση, δωρεά, έργο, εργασία)

Υπάρχουν και δικαιοπραξίες μεικτού τύπου, αλλά δεν είναι τόσο συχνές. Συνήθως είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής και περιουσιακής δικαιοπραξίας.

Γ. Χρονικό σημείο επέλευσης αποτελεσμάτων

- α. Δικαιοπραξίες εν ζωή (πώληση, μίσθωση, δωρεά, έργο)
- β. Δικαιοπραξίες αιτία θανάτου (διαθήκη)

Δ. Φύση του δικαιώματος που αποτελεί αντικείμενό τους

- α. **Ενοχικές δικαιοπραξίες →** σύσταση, μεταβίβαση, αλλοίωση, κατάργηση ενοχικού δικαιώματος (πώληση, μίσθωση, εκχώρηση απαίτησης, άφεση χρέους)
- β. **Εμπράγματες δικαιοπραξίες →** σύσταση, μεταβίβαση, αλλοίωση, κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος (μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου/κινητού, παραχώρηση υποθήκης)

Ε. Έννομη συνέπεια που επιδιώκεται

- α. **Υποσχετικές δικαιοπραξίες →** ανάληψη υποχρέωσης προς μεταβίβαση δικαιώματος, γένεση ενοχικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων (πώληση, δωρεά). Μπορούν να συναφθούν από οποιονδήποτε.
- β. **Εκποιητικές δικαιοπραξίες →** μεταβίβαση δικαιώματος (μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου/κινητού, εκχώρηση απαίτησης). Μπορούν να συναφθούν μόνο από δικαιούχο. Δεν είναι όλες εμπράγματες.

Κρίσιμη η ύπαρξη δικαιώματος και εξουσίας διάθεσης.

ΣΤ. Περιουσιακή μετακίνηση

- α. **Μη επιδοτικές:** ο δικαιοπρακτών δεν προσπορίζει περιουσιακό όφελος (παραίτηση, καταγγελία).
- β. **Επιδοτικές:** πραγματοποιείται περιουσιακή μετακίνηση.
  1. **Επαχθείς →** περιουσιακή μετακίνηση με αντάλλαγμα (πώληση, μίσθωση, έργο), και ο δικαιοπρακτών προσπορίζεται άλλο περιουσιακό όφελος.
  2. **Χαριστικές →** περιουσιακή μετακίνηση χωρίς αντάλλαγμα (δωρεά, χρησιδάνειο).

Ζ. Επίδραση της αιτίας στο κύρος της επίδοσης

Αιτία: λόγος για τον οποίο επιχειρείται μια επιδοτική δικαιοπραξία. Άμεσος – έμμεσος – απώτερος σκοπός.

- **Αιτία στις υποσχετικές →** λόγος ανάληψης υποχρέωσης: επιστροφή δοθέντος (*credendi*), λήψη ανταλλάγματος (*acquirendi*), ελευθεριότητα (*donandi*), ανανέωση (*novandi*).
- **Αιτία στις εκποιητικές →** η εκπλήρωση υποχρέωσης που γεννήθηκε από μια υποσχετική.

Η. Επίδραση της αιτίας στο κύρος της δικαιοπραξίας

- **Αιτιώδεις:** η ύπαρξη και το κύρος της αιτίας επιδρά στο κύρος της δικαιοπραξίας (οι περισσότερες υποσχετικές). Αν λείπει η αιτία, άκυρη η δικαιοπραξία / ανάκτηση του πράγματος με εμπράγματη αγωγή.
- **Αναίτιες:** η ύπαρξη και το κύρος της αιτίας δεν επιδρά στο κύρος της δικαιοπραξίας (οι εκποιητικές, ΑΚ 1033). Αν λείπει η αιτία, έγκυρη παραμένει η δικαιοπραξία / ανάκτηση του πράγματος με αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Θ. Παράδοση πράγματος ως στοιχείο του πραγματικού

- α. **Συναινετικές:** για την κατάρτιση αρκεί η συναίνεση των μερών (πώληση, μίσθωση, εντολή).
- β. **Παραδοτικές:** η κατάρτιση προϋποθέτει, εκτός από τη συμφωνία, και παράδοση πράγματος (δάνειο, χρησιδάνειο, παρακαταθήκη).

12. Ικανότητα για δικαιοπραξία

Δικαιοπραξίες: ικανότητα για δικαιοπραξία

Ικανότητα δικαίου: ικανότητα να είναι κανείς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 34).

Ικανότητα προς δικαιοπραξία: ικανότητα προς αυτοπρόσωπη κατάρτιση δικαιοπραξιών → διαβάθμιση ανάλογα με την ηλικία και με την κατάσταση της πνευματικής και ψυχικής υγείας.

- **Πλήρης ικανότητα (ΑΚ 127):** «Όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία.»
- **Πλήρης ανικανότητα (ΑΚ 128):** ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι ① όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος, ② όποιοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
- **Περιορισμένη ικανότητα (ΑΚ 129):** έχουν ① οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος, ② όποιοι βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, ③ όποιοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
- **ΑΚ 133:** «Πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα είναι ικανά να επιχειρήσουν δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους όρους που τάσσει ο νόμος.»

Δικαστική συμπαράσταση

- **ΑΚ 1666:** λόγοι: εθισμός, ψυχική ή διανοητική διαταραχή, αναπηρία.
- **ΑΚ 1667:** απαιτείται δικαστική απόφαση μετά από υποβολή αίτησης.
- **ΑΚ 1676:** είδη συμπαράστασης:
  - **Πλήρης στερητική:** αντί για τον συμπαραστατούμενο, ο συμπαραστάτης για όλες τις δικαιοπραξίες.
  - **Μερική στερητική:** αντί για τον συμπαραστατούμενο, ο συμπαραστάτης για ορισμένες δικαιοπραξίες.

- **Πλήρης επικουρική:** ο συμπαραστατούμενος με τη συναίνεση του συμπαραστάτη για όλες τις δικαιοπραξίες.
- **Μερική επικουρική:** ο συμπαραστατούμενος με τη συναίνεση του συμπαραστάτη για ορισμένες δικαιοπραξίες.
- **Συνδυασμός:** για ορισμένες μόνο ο συμπαραστάτης, για τις λοιπές ο συμπαραστατούμενος με τη συναίνεση του συμπαραστάτη.

Περιορισμένη ικανότητα των ανηλίκων

ΑΚ 134: «Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος είναι ικανός για δικαιοπραξία από την οποία αποκτά απλώς ένα έννομο όφελος.»

- **Έννομο όφελος →** κτήση δικαιώματος ή απαλλαγή από υποχρέωση.
- Έννομο vs οικονομικό όφελος: π.χ. δωρεά, εκχώρηση, άφεση χρέους.

ΑΚ 135: «Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος μπορεί να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι που κερδίζει από την προσωπική του εργασία ή που του δόθηκε για να το χρησιμοποιήσει ή για να το διαθέσει ελεύθερα.»

- **Να διαθέτει →** να παραχωρεί με σύμβαση (εκποίηση, εκμίσθωση, δάνειο).
- **Από την προσωπική του εργασία →** ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης.
- **Να χρησιμοποιεί ή να διαθέτει ελεύθερα →** αναγκαία σχετική πρόβλεψη.
- **Αντικείμενο →** κάθε είδους αξίας.

ΑΚ 136: «Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος μπορεί, με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, να συνάψει σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου.»

- Διαφορετικό το ζήτημα του επιτρεπτού της εργασίας.
- Σύμβαση εργασίας → ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης (έργου, υπηρεσιών).
- Σύναψη παρεπόμενων/βοηθητικών συμβάσεων.

ΑΚ 137

Δικαιοπραξίες: προσωρινή δικαιοπρακτική ανικανότητα

Άρθρο 131: συνείδηση ή ψυχική και διανοητική διαταραχή.

- (α) Δεν έχει συνείδηση → αδυνατεί να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο των πράξεών του (π.χ. μέθη, λήψη ναρκωτικών).
- (β) (i) Περιορισμός της λειτουργίας της βούλησης: εμποδίζεται να σχηματίσει ελεύθερα τη βούλησή του με λογικούς υπολογισμούς. (ii) Περιορισμός αποφασιστικός. (iii) Οφείλεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή (σχιζοφρένεια, παράνοια, επιληψία).

Άρθρο 131 παρ. 2: κληρονόμοι → προβολή ακυρότητας.

Άρθρο 131: συνείδηση, διαταραχές → άκυρη η δήλωση βούλησης.

Συνέπεια: ακυρότητα

- **ΑΚ 130:** η δήλωση βούλησης από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη.
- **ΑΚ 170:** η δήλωση βούλησης είναι άκυρη εφόσον το πρόσωπο στο οποίο έγινε δεν είχε την ικανότητα για δικαιοπραξία.
- **ΑΚ 171:** δήλωση βούλησης προς πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα είναι άκυρη, αν αυτό δεν είχε ικανότητα για τη δικαιοπραξία στην οποία η δήλωση αποσκοπούσε.

Το πρόβλημα της συμμετοχής ανηλίκων σε μαζικές και καθημερινές συναλλαγές: είναι έγκυρες.

Συνέπεια προσωρινής ανικανότητας – προστασία των τρίτων

- **ΑΚ 132:** ανυπαίτια αγνοεί την ψυχική κατάσταση → αποζημίωση.
- **ΑΚ 171, 68, 70:** ποιοι μπορούν να καταρτίσουν δικαιοπραξία για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

13. Δήλωση βούλησης

Δικαιοπραξίες: δήλωση βούλησης

Ο πυρήνας της δικαιοπραξίας → εξωτερίκευση βούλησης προσώπου, με την οποία αυτό εκφράζει την πρόθεσή του για παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων.

- Όχι απλώς εξωτερίκευση πρόθεσης → **δήλωση αυτοδέσμευσης**.
- Διάκριση της δικαιοπρακτικής βούλησης από τις «πράξεις φιλοφροσύνης».

Στοιχεία της δήλωσης βούλησης

1. **Βούληση ενέργειας** (εκούσιος χαρακτήρας δράσης)
2. **Συνείδηση της δήλωσης** (συνείδηση δηλούντος ότι η συμπεριφορά του έχει δικαιοπρακτική σημασία)
3. **Δικαιοπρακτική βούληση** (βούληση επέλευσης συγκεκριμένων έννομων αποτελεσμάτων)

Ρητή – σιωπηρή δήλωση βούλησης

- **Ρητή:** εξωτερικεύεται με τέτοια μέσα, ώστε να συνάγεται άμεσα η βούληση του δηλούντος.
- **Σιωπηρή:** συνάγεται έμμεσα από τη συμπεριφορά του δηλούντος, που αποβλέπει σε άλλο σκοπό.
- **Σιωπή →** καταρχήν δεν εξομοιώνεται με δήλωση βούλησης. Διαφορετικά, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, λ.χ. προηγούμενη συμφωνία ή προηγούμενες όμοιες συναλλαγές.

Απευθυντέα – μη απευθυντέα δήλωση βούλησης

Η δήλωση ολοκληρώνεται όταν εξωτερικευθεί → πότε επιφέρει έννομα αποτελέσματα;

Ενδεχόμενα: ① εξωτερίκευση, ② αποστολή, ③ λήψη, ④ γνώση.

- α. **Απευθυντέα / ληπτέα:** η δήλωση αποκτά νομική ισχύ αφότου περιέλθει στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται (ΑΚ 167).
- β. **Μη απευθυντέα:** η δήλωση ολοκληρώνεται και ενεργεί χωρίς να απαιτείται να περιέλθει (ΑΚ 156, 1319).

Ισχύς δήλωσης βούλησης

1. Προϋποθέτει ικανότητα του δηλούντος για δικαιοπραξία (ΑΚ 130)
2. Δεσμεύει τον δηλούντα αφότου εξωτερικευθεί/περιέλθει (ΑΚ 167)
3. Ανάκληση καταρχήν δεν είναι δυνατή (ΑΚ 168)
4. Θάνατος ή μεταγενέστερη ανικανότητα του δηλούντος → δεν επιδρά στο κύρος (ΑΚ 169)

Δήλωση προς κατάρτιση σύμβασης

Σημασία έχει και το καθεστώς του αποδέκτη της δήλωσης:

1. Δήλωση προς ανήλικο (ΑΚ 170) → άκυρη (ΑΚ 130)
2. Δήλωση προς ευρισκόμενο σε διαταραχή (ΑΚ 171) → άκυρη (ΑΚ 131)
3. Δήλωση προς περιορισμένα ικανό (ΑΚ 179) → άκυρη, αν δεν είχε ικανότητα για τη δικαιοπραξία στην οποία η δήλωση αποσκοπούσε (ΑΚ 133.

14. Κατάρτιση και ερμηνεία των συμβάσεων

Κατάρτιση και ερμηνεία των συμβάσεων

Σύμβαση: δύο (απευθυντέες) δηλώσεις βούλησης, που πρέπει να συμπέσουν ως προς το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα.

- Πρώτη χρονικά → **πρόταση**
- Δεύτερη χρονικά → **αποδοχή**

Πρόταση

Μονομερής, απευθυντέα δήλωση βούλησης, με την οποία εκφράζεται νομική δέσμευση για τη σύναψη σύμβασης με τον αποδέκτη.

- **Ορισμένη/οριστή:** τουλάχιστον τα *essentialia* (ουσιώδη) και όσα *naturalia* (φυσικά) αποκλίνουν. *Εξαίρεση:* συμπλήρωση από συναλλακτικά ήθη (π.χ. τιμή εισιτηρίου).
- **Προς ορισμένο ή αόριστο πρόσωπο** (π.χ. εγκατάσταση αυτόματου πωλητή).
- **Νομικά δεσμευτική:**
  - (α) Σοβαρή και οριστική πρόθεση δέσμευσης → να υπολείπεται αποδοχή για να καταρτιστεί σύμβαση. Αλλιώς: πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.
  - (β) Δεσμευτικότητα πρότασης. **ΑΚ 185:** δέσμευση για όλο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι δυνατή η αποδοχή. **ΑΚ 186:** εξαίρεση (αν απέκλεισε δέσμευση ή έτσι συνάγεται από τη φύση της σύμβασης ή τις περιστάσεις).

Απόσβεση πρότασης

1. **Ανάκληση →** αποκλείεται η δέσμευση (ΑΚ 186) ή αν παρήλθε η προθεσμία (ΑΚ 189)
2. **Απόρριψη** (ΑΚ 187)
3. **Αποδοχή με τροποποιήσεις** (ΑΚ 191 εδ. 2)

Θάνατος ή ανικανότητα του προτείνοντος → καταρχήν δεν επιφέρει απόσβεση (ΑΚ 188).

Αποδοχή

Δήλωση βούλησης του αποδέκτη, με την οποία εκφράζει τη βούλησή του για κατάρτιση σύμβασης σύμφωνα με την πρόταση.

- Απευθυντέα δήλωση (ΑΚ 189 εδ. α΄).
- **Εξαίρεση (ΑΚ 193 εδ. α):** περιστάσεις ή συναλλακτικά ήθη.

Χρόνος αποδοχής:

- **ΑΚ 189:** προθεσμία που έχει ταχθεί – περιστάσεις
- **ΑΚ 190:** αποδοχή που έχει σταλεί εγκαίρως και φτάνει καθυστερημένα
- **ΑΚ 191 εδ. α΄:** αποδοχή που φτάνει καθυστερημένα ισχύει ως νέα πρόταση

Κατάρτιση σύμβασης: συμφωνία και ασυμφωνία

ΑΚ 192: «Η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει σ' αυτόν που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής μου.»

Αν συντρέχει η περίπτωση της ΑΚ 193 εδ. α: κατάρτιση με τη συντέλεση της αποδοχής.

Συμφωνία – ασυμφωνία

Συμφωνία: όταν η πρόταση και η αποδοχή καλύπτονται αμοιβαίως σε όλα τα σημεία τους, ακόμη και τα επουσιώδη.

Ασυμφωνία:

1. **Ουσιώδη:** η σύμβαση δεν έχει καταρτιστεί.
2. **Επουσιώδη:** ΑΚ 195.

Λανθάνουσα ασυμφωνία: τα μέρη δεν συνειδητοποιούν ότι δεν συμφωνούν σε όλους τους όρους.

1. **Ουσιώδη:** η σύμβαση δεν έχει καταρτιστεί.
2. **Επουσιώδη:** ΑΚ 196.

Φανερή ασυμφωνία: τα μέρη τελούν εν γνώσει ότι δεν συμφωνούν σε όλους τους όρους.

Διμερής πλάνη

Οι δηλώσεις βούλησης και των δύο μερών έρχονται σε ακούσια διάσταση με τη βούλησή τους.

- **Ομοειδής:** η πλάνη έχει το ίδιο περιεχόμενο → *falsa demonstratio non nocet* = η εσφαλμένη δήλωση δεν βλάπτει.

- **Ετεροειδής:** η πλάνη έχει διαφορετικό περιεχόμενο → λανθάνουσα ασυμφωνία → ΑΚ 196 (για επουσιώδη στοιχεία).

Ερμηνεία των δικαιοπραξιών

Διάγνωση του νοήματος της δικαιοπραξίας. Υποκειμενικό ή αντικειμενικό κριτήριο;

- **ΑΚ 173:** «Κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις.»
- **ΑΚ 200:** «Οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.»

Πρακτικό (πρόταση και αποδοχή)

Ο Σ (συλλέκτης) προτείνει στον φίλο Ζ(ζωγράφο) να αγοράσει πίνακα του Σ «νεκρή φύση», τίμημα 20.000 €. Θέτει ο Σ προθεσμία αποδοχής 15.9.24. Την 1.9.24 ο Σ πεθαίνει, κληρονομείται από την κόρη Θ. Την επόμενη μέρα φτάνει στη διεύθυνση της οικίας του Σ η αποδοχή του Ζ. Έχει καταρτιστεί; Αν ναι, πότε;

- **ΑΚ 188:** θάνατος δεν επιδρά στην πρόταση ή την αποδοχή. Δεν αποσβένεται η πρόταση.
- **ΑΚ 189:** τήρηση προθεσμίας αποδοχής → ήταν εμπρόθεσμη.
- **ΑΚ 192, 167:** περιέρχεται στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, λαμβάνει γνώση της αποδοχής.

15. Προσύμφωνο, σύμφωνο προαιρέσεως, ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Προσύμφωνο

- **Σκοπός:** δέσμευση των μερών όταν δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση της σύμβασης.
- **Προπαρασκευαστική σύμβαση →** αναλαμβάνουν υποχρέωση ότι θα συνάψουν στο μέλλον την οριστική.

Προσύμφωνο

Υποσχετική/ενοχική δικαιοπραξία.

Το πρόβλημα → τα μέρη επιθυμούν να δεσμευτούν, αν και δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση της δικαιοπραξίας.

- **Προπαρασκευαστική σύμβαση:** οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν ότι θα συνάψουν στο μέλλον την οριστική σύμβαση (ΑΚ 166).
- Σύμβαση ενοχική και υποσχετική (εξάρτηση υποχρεώσεων από προθεσμία ή από αίρεση).
- **Τύπος:** αυτός που απαιτείται για την κατάρτιση της κύριας δικαιοπραξίας (ΑΚ 166).
- Προσύμφωνο αμφοτέρως ή μονομερώς δεσμευτικό.
- **Το εκ του προσυμφώνου δικαίωμα →** περιουσιακής φύσεως (ενοχικό) – μεταβιβαστό – κληρονομητό – κατασχετό.

- **Αθέτηση των υποχρεώσεων από το προσύμφωνο →** αγωγή για εκπλήρωση → καταδίκη σε δήλωση βούλησης, διαφορετικά ΑΚ 335 (αποζημίωση).

Σύμφωνο προαιρέσεως

Προπαρασκευαστική σύμβαση με την οποία παρέχεται στον έναν από τους συμβαλλομένους η εξουσία να επιφέρει την κατάρτιση της κύριας σύμβασης με μόνη τη δήλωσή του.

Διαφορά με προσύμφωνο → δεν παρέχεται αξίωση (ενοχικό δικαίωμα) έναντι του άλλου μέρους, αλλά διαπλαστικό δικαίωμα (δικαίωμα προαιρέσεως), περιουσιακό.

Δικαίωμα προαιρέσεως: διαπλαστικό, μεταβιβαστό, κληρονομητό, κατασχετό, που απαιτείται για την κατάρτιση της κύριας δικαιοπραξίας (ΑΚ 166).

Τύπος: εάν απαιτείται για την κατάρτιση της κύριας δικαιοπραξίας.

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Διαδικασία κατάρτισης σύμβασης: πρότυπο του ΑΚ, όχι η στιγμιαία κατάρτιση αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Πρόβλημα ρύθμισης του σταδίου των διαπραγματεύσεων: μπορούν τα μέρη να συμπεριφέρονται όπως επιθυμούν ή υπόκεινται σε δεσμεύσεις;

ΑΚ 197: επιβολή καλόπιστης συναλλακτικής συμπεριφοράς. Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης, από την οποία απορρέει υποχρέωση των διαπραγματευόμενων να μεριμνούν για τα δικαιολογημένα συμφέροντα του άλλου μέρους και να ακολουθούν ευθεία και έντιμη συμπεριφορά.

Στάδιο διαπραγματεύσεων

- **Έναρξη:** όποτε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης. Δεν απαιτείται να έχει υποβληθεί πρόταση, αρκεί **συναλλακτική επαφή**: προσέγγιση με σκοπό την εξέταση των δυνατοτήτων κατάρτισης σύμβασης.
- **Λήξη:** διακοπή ή ολοκλήρωση με την επέλευση συμφωνίας (κατάρτιση σύμβασης ή προσύμφωνο).

Περιπτωσιολογία κακόπιστης συμπεριφοράς

1. Προσβολή των έννομων αγαθών του άλλου μέρους
2. Παραβίαση της υποχρέωσης πληροφόρησης και διαφώτισης
3. Παράλειψη διασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων για το κύρος της σύμβασης
4. Παραβίαση του καθήκοντος αλήθειας
5. Αδικαιολόγητη διακοπή των διαπραγματεύσεων
6. Παραβίαση υποχρεώσεων εχεμύθειας

Προϋποθέσεις ευθύνης (ΑΚ 198)

1. Στάδιο διαπραγματεύσεων
2. Κακόπιστη συμπεριφορά

3. Υπαιτιότητα (δόλος ή αμέλεια)
4. Ζημία (θετική ζημία – διαφυγόν κέρδος)
5. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ κακόπιστης υπαίτιας συμπεριφοράς και ζημίας

Αποζημίωση

- Όχι ό,τι θα αποκόμιζε αν καταρτιζόταν η σύμβαση **(αρνητικό διαφέρον)**.
- Αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη επειδή πίστεψε ότι θα καταρτιζόταν έγκυρη σύμβαση (θετικό διαφέρον).

Πρακτικό (διαπραγματεύσεις και προσύμφωνο)

Ο Α (υποψήφιος πωλητής) και ο Β (υποψήφιος αγοραστής) διαπραγματεύονται σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου. Ο Β ταξιδεύει στην Αθήνα για να είναι εκεί. Οι διαπραγματεύσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και ο Α ανακοινώνει ότι μετακινείται. Ο Α διαπραγματεύεται παράλληλα με τον Γ την πώληση του ίδιου ακινήτου, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη τιμή. Ποια δικαιώματα έχει ο Β; Είχαν συμφωνήσει προφορικά ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και η πώληση θα γίνει σε έναν μήνα.

Ⓐ ΑΚ 197, 198 – ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις. Προϋποθέσεις:

1. Κακόπιστη συμπεριφορά (παράδειγμα με τον Γ και μεταβίβαση)
2. Υπαιτιότητα
3. Ζημία → υποχρέωση αποζημίωσης!
4. Αιτιώδης συνάφεια

Ⓑ ΑΚ 166: προσύμφωνο → έπρεπε να τηρηθεί ο τύπος της ίδιας δικαιοπραξίας, δηλαδή πώληση ακινήτου, συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΚ 369).

- Άκυρο προσύμφωνο, άρα δεν έχει επιπλέον δικαιώματα ο Β έναντι του Α.
- Διαφορετικά, αν είχε τηρηθεί ο τύπος → ο Β θα ζητούσε καταδίκη σε δήλωση βούλησης από τον Α.

16. Τύπος της δικαιοπραξίας

Τύπος της δικαιοπραξίας

Τύπος: το μέσο με το οποίο απαιτεί ενίοτε ο νόμος να εξωτερικευθεί η δήλωση βούλησης.

ΑΚ 158: «Η τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο όπου ορίζει ο νόμος.» → **αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών** (εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας).

Σκοποί πρόβλεψης τύπου

1. Περίσκεψη για την καταρτιζόμενη δικαιοπραξία
2. Δημοσιότητα
3. Δυνατότητα γνώσης των τρίτων

Διακρίσεις τύπου

1. **Συστατικός τύπος:** το μέσο με το οποίο απαιτεί ο νόμος να εξωτερικευθεί η δήλωση βούλησης, προκειμένου να είναι έγκυρη.
   - Χωρίς την τήρηση τύπου → άκυρη η δήλωση βούλησης και η δικαιοπραξία στο πραγματικό της οποίας περιλαμβάνεται.
2. **Αποδεικτικός τύπος:** ο τύπος που προβλέπεται προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη και το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας.

- ① **Νόμιμος τύπος:** απαιτείται από τον νόμο.
- ② **Εκούσιος τύπος:** τύπος, την τήρηση του οποίου επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Διαφοροποίηση: ΑΚ 159 παρ. 2, ΑΚ 165.

Συστατικός τύπος απαιτείται για

- Τη δικαιοπραξία (τα ουσιώδη· τα επουσιώδη απλώς δεν ισχύουν)
- Τις τροποποιήσεις της (ΑΚ 164)
- Τις παρεπόμενες συμφωνίες (αρραβώνας, ποινική ρήτρα)
- Το προσύμφωνο (ΑΚ 166)
- Το σύμφωνο προαιρέσεως
- Την πληρεξουσιότητα (ΑΚ 217)
- Την κατάργηση (;)

Είδη τύπου

Α. Ιδιωτικό έγγραφο: γραπτό κείμενο – αδιάφορο το μέσο ενσωμάτωσης και γραφής (εξαίρεση: ΑΚ 1721).

- **ΑΚ 160 παρ. 1:** ιδιόχειρη υπογραφή [εξαίρεση ΑΚ 163: ανώνυμοι τίτλοι] → ιδιόχειρη αναγραφή του ονόματος/επωνύμου στο τέλος του κειμένου.

Β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο: συντάσσεται από συμβολαιογράφο – δημόσιο έγγραφο.

Γ. Δήλωση ενώπιον Αρχής: ΑΚ 1367 παρ. 1–2, ΑΚ 1549, ΑΚ 1848 παρ. 1 εδ. 1.

Δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητο

ΑΚ 369: «Συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου.» → εννοεί τις ενοχικές συμβάσεις (π.χ. πώληση, δωρεά· όχι μίσθωση, ΑΚ 574).

- **ΑΚ 1033:** εκποιητικές δικαιοπραξίες
- **ΑΚ 166:** προσύμφωνο
- **ΑΚ 217:** πληρεξουσιότητα

Συνέπειες έλλειψης τύπου

- **Νόμιμος τύπος (ΑΚ 159 παρ. 1):** «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη.»
- **Εκούσιος τύπος (ΑΚ 159 παρ. 2 εδ. 1):** «Σε περίπτωση αμφιβολίας είναι επίσης άκυρη η δικαιοπραξία, αν δεν τηρήθηκε ο τύπος που είχαν καθορίσει τα μέρη.»

Ίαση της ακυρότητας λόγω έλλειψης τύπου

- **Νόμιμος τύπος →** στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον νόμο (ΑΚ 498 παρ. 2, 849).
- **Εκούσιος τύπος (ΑΚ 159 παρ. 2 εδ. 2):** «Αλλά η εκτέλεση της δικαιοπραξίας με επίγνωση της έλλειψης τύπου θεραπεύει την έλλειψη αυτή.»

17. Εικονική δικαιοπραξία

Εικονική δικαιοπραξία

Διάσταση δήλωσης και βούλησης → η δήλωση δεν αντανακλάται στη βούληση του δηλούντος.

- **Ακούσια διάσταση →** πλάνη στη δήλωση.
- **Εκούσια διάσταση →** εικονικότητα: η δήλωση βούλησης εσκεμμένα δεν εκφράζει την πραγματική βούληση του δηλούντος.
- **Σκοπός:** να δημιουργηθεί στους τρίτους εντύπωση νομικής μεταβολής, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πεδίο εφαρμογής:

- Συμβάσεις
- Μονομερείς απευθυντέες δικαιοπραξίες
- Μονομερείς μη απευθυντέες δικαιοπραξίες (αμφισβήτηση – κρατούσα γνώμη: δυνατή). Κρατούσα γνώμη: αναγκαία η αμφίμερη εικονικότητα.

Συνέπεια: ΑΚ 138, 180 → ακυρότητα → αναγνωριστική αγωγή / καταχρηστική ένσταση.

Απόλυτη και σχετική εικονικότητα

- **Απόλυτη:** όταν ο δηλών δεν ήθελε να επέλθει καμία έννομη μεταβολή.
- **Σχετική:** όταν ο δηλών δεν ήθελε να επέλθει η φαινόμενη, αλλά άλλη μεταβολή [η εικονική δικαιοπραξία καλύπτει άλλη δικαιοπραξία].

Κρυπτόμενη δικαιοπραξία: είτε άλλου είδους (δωρεά αντί για πώληση), είτε με άλλους όρους (εικονικότητα ως προς τον αντισυμβαλλόμενο, το τίμημα κ.λπ.).

ΑΚ 138 παρ. 2: ισχύει α) αν τα μέρη την ήθελαν, β) αν συντρέχουν οι όροι.

Προστασία των τρίτων (ΑΚ 139)

Η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την.

- Εκείνος που συναλλάχθηκε: ο διάδοχος των συμβαλλομένων.
- Άγνοια (ακόμη και υπαίτια).
- Δεν βλάπτει: αποκτά το δικαίωμα σαν να μην υπήρχε η εικονικότητα.

Πρακτικό 2

Ο Α, κάτοικος Ν. Αφρικής, πωλεί και μεταβιβάζει ακίνητο στην Κέρκυρα, 320.000 €. Ο Β να βρει αγοραστή, δεν θέλει αμοιβή, τα φροντίζει και γίνεται η πώληση και η μεταβίβαση τον Ιούνιο του 2022, πίστωση έως 30.9.22.

1ο ερώτημα: πώληση – μεταβίβαση

- **Πώληση ακινήτου:** υποσχετική, επαχθής (περιουσιακή μετακίνηση με αντάλλαγμα), τυπική (ΑΚ 369). Αλλιώς, σύμφωνα με το ΑΚ 159, η δικαιοπραξία θα ήταν άκυρη. Αιτιώδης.
- **Μεταβίβαση ακινήτου:** εκποιητική, επαχθής, τυπική (απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συστατικός τύπος), ΑΚ 369, 1033. Αναιτιώδης.

2ο ερώτημα (ΑΚ 173): διμερής πλάνη → ομοειδής πλάνη: η εσφαλμένη δήλωση δεν βλάπτει. Θα ισχύσει αυτό που πραγματικά ήθελαν τα μέρη και όχι αυτό που αναγράφηκε στο συμβολαιογραφικό έγγραφο (τον έγγραφο τύπο). Άρα θα ισχύσει η πώληση για τα 320.000 €.

3ο ερώτημα (ΑΚ 138): εικονικότητα

- Η εικονική δικαιοπραξία (230.000 €) είναι άκυρη και η καλυπτόμενη είναι έγκυρη, αν τηρούνται οι όροι που απαιτούνται για τη σύμπραξή της.
- **Σχετική εικονικότητα:** ισχύει η δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική.
- Έγκυρη είναι η δικαιοπραξία για τα 320.000 €, ενώ η εικονική (230.000 €) είναι άκυρη.

4ο ερώτημα: αναδρομικότητα του νόμου → δεν μπορεί να καταργήσει ήδη γεννημένα δικαιώματα (αντισυνταγματικό), άρα δεν εφαρμόζεται. Εφόσον έχει καταρτιστεί η σύμβαση, υπάρχει γεννημένο δικαίωμα, παρόλο που δεν έχει καταβληθεί το τίμημα.

18. Πλάνη, απάτη, απειλή

Δικαιοπραξία ακυρώσιμη λόγω πλάνης

Πλάνη στη βούληση: η δήλωση αντανακλάται στη βούληση, αλλά αυτή έχει διαμορφωθεί λόγω εσφαλμένης γνώσης ή άγνοιας της πραγματικότητας (πλάνη περί τα παραγωγικά αίτια της βούλησης).

ΑΚ 143: κατ' αρχήν δεν επιφέρει ακυρότητα, εκτός αν ο νόμος ορίζει: ΑΚ 142, 147 → πλάνη ως προς τις (υφιστάμενες) ιδιότητες του αντισυμβαλλομένου ή του αντικειμένου της δικαιοπραξίας.

- **Πρόσωπο:** φύλο, ηλικία, υγεία, γνώσεις, εμπειρία.
- **Πράγμα:** μορφή, υλικό, σύνθεση, ιδιότητες. **Ακίνητα:** θέση, συντελεστής δόμησης, σύσταση εδάφους, άρτιο και οικοδομήσιμο.

Ακυρώσιμη αν συντρέχουν

1. **Αντικειμενικό κριτήριο:** ιδιότητα σπουδαία για τη δικαιοπραξία (π.χ. φερεγγυότητα οφειλέτη), συμφωνία μερών (π.χ. θέα ή θέση μισθίου) ή καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη (π.χ. γνησιότητα βυζαντινής εικόνας).
2. **Υποκειμενικό κριτήριο:** αν ο δικαιοπρακτών το γνώριζε, δεν θα επιχειρούσε δικαιοπραξία [π.χ. ύψος κοινοχρήστων για αγορά διαμερίσματος, μείωση οικοδομήσιμης έκτασης].

ΑΚ 144: αποκλεισμός δικαιώματος ακύρωσης

Η δικαιοπραξία δεν ακυρώνεται λόγω πλάνης: ① αν ο άλλος δέχεται τη δήλωση της βούλησης όπως την εννοούσε ο πλανώμενος, ② αν η ακύρωση αντιβαίνει στην καλή πίστη.

ΑΚ 145: αποζημίωση

Όποιος αξιώνει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία επειδή πλανήθηκε, έχει υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που επέρχεται από την ακύρωση, στο μέτρο που δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη δικαιοπραξία.

Απάτη

ΑΚ 147 εδ. 1: «Όποιος παρασύρθηκε με απάτη σε δήλωση βούλησης έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία.»

1. **Παραπλάνηση:** πρόκληση, ενίσχυση, διατήρηση πλάνης [και ουσιώδους ή περί τα παραγωγικά αίτια].
   - Παράθεση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, απόκρυψη ή αποσιώπηση, ατελής παράσταση.
   - **Απόκρυψη →** όταν υπάρχει υποχρέωση αποκάλυψης από τον νόμο ή από την καλή πίστη.
2. **Δόλος:** γνώση της αλήθειας και πρόθεση παραπλάνησης.
3. **Αιτιώδης συνάφεια** παραπλάνησης και δήλωσης βούλησης.

Απάτη τρίτου (ΑΚ 147 εδ. 2)

- Η εξαπάτηση προέρχεται από άλλο πρόσωπο πλην του αντισυμβαλλομένου.
- Τρίτος: όχι πρόσωπα σχετιζόμενα με τον αντισυμβαλλόμενο.

Δυνητική ακύρωση (ΑΚ 148)

- Η πλάνη που προκλήθηκε από την απάτη δεν είναι ουσιώδης [μικρή απόκλιση στις προδιαγραφές, μικρή διαφορά της αξίας].
- Το άλλο μέρος (ο εξαπατήσας) αποδέχεται τη δήλωση της βούλησης όπως τη θέλησε αυτός που απατήθηκε.
- Ευχέρεια του δικαστηρίου να τροποποιήσει τη δικαιοπραξία.

Αποζημίωση (ΑΚ 149)

Ο απατηθείς έχει δικαίωμα:

- ⓐ Παράλληλα με την ακύρωση, να ζητήσει και την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Ζημία που δεν αποκαθίσταται με την ακύρωση (αρνητικό διαφέρον).
- ⓑ Να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει μόνο να ανορθωθεί η ζημία. Ζημία που οφείλεται στην εξαπάτηση (θετικό διαφέρον).

Απειλή

ΑΚ 150: «Όποιος εξαναγκάστηκε σε δήλωση βούλησης με απειλή που ασκήθηκε...»

ΑΚ 151:

1. **Εξαγγελία κακού:** άμεσο ή έμμεσο, και παράλειψη αρωγής εφόσον υπάρχει υποχρέωση συνδρομής· βλάβη αγαθών του ίδιου ή οικείων.
2. **Κίνδυνος άμεσος και σπουδαίος** [όχι μελλοντικός, όχι απίθανος να συμβεί].
3. **Εξάρτηση κακού** από τη βούληση του απειλούντος.
4. **Πρόκληση φόβου** σε γνωστικό άνθρωπο [κρίση όχι αντικειμενική, αλλά με βάση τις περιστάσεις].
5. **Απειλή παράνομη ή ανήθικη** [αντίθεση στον νόμο/έλλειψη ανάγκης].
6. **Αιτιώδης συνάφεια** μεταξύ απειλής και κατάρτισης της δικαιοπραξίας.

Απειλή τρίτου (ΑΚ 153)

- Όχι ακύρωση, αλλά μόνο αξίωση αποζημίωσης.
- Προϋπόθεση: η καλή πίστη του λήπτη της δήλωσης.
- Αποκαθίσταται το αρνητικό διαφέρον.

Ακύρωση δικαιοπραξίας με διαπλαστική αγωγή!

19. Δικαιοπραξία αντίθετη στον νόμο και στα χρηστά ήθη

Δικαιοπραξία αντίθετη στον νόμο

Η απαγορευμένη δικαιοπραξία

ΑΚ 174, 178 → προϋποθέσεις του κύρους που αφορούν το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας.

ΑΚ 174 → «λευκός» κανόνας δικαίου: προβλέπει έννομη συνέπεια, προϋποθέτει ανάγκη σε άλλον κανόνα για το πραγματικό (πρβλ. ΑΚ 914).

Το πραγματικό της ΑΚ 174

- Δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου: αντίκειται το περιεχόμενο σε διάταξη του νόμου (όχι παραβίαση διατάξεων για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας).
- Ουσιαστικός νόμος – όχι μόνο στο ιδιωτικό δίκαιο (λ.χ. κανόνας ποινικού δικαίου).
- Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

- «Αν δεν συνάγεται κάτι άλλο»: ερμηνεία των διατάξεων, σύμφωνα με το νόημα και τον σκοπό τους, η ειδικότερη απαγόρευση (ποινικές/ιδιωτικές κυρώσεις).
- **Συνέπεια →** απόλυτη ακυρότητα.

Η καταστρατήγηση του νόμου

Καταρτίζεται φαινομενικά έγκυρη δικαιοπραξία, με την οποία επιτυγχάνεται απαγορευμένο αποτέλεσμα:

- Σύσταση νομικού προσώπου για άσκηση απαγορευμένης δραστηριότητας ή παράκαμψη ευθύνης.
- Συμφωνία για υπέρμετρη αύξηση μισθώματος, για να παρακαμφθεί νόμιμη διάρκεια.
- Σύναψη πολλών ομοειδών συμβάσεων, για παράκαμψη ελάχιστου ορίου.

Κατά την κρατούσα γνώμη: άκυρες ως αντίθετες στο ΑΚ 174 (αντίκεινται στο πνεύμα και τον σκοπό της απαγορευτικής διάταξης).

Απαγόρευση διάθεσης

Διάθεση: μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση δικαιώματος. Δικαίωμα και εξουσία διάθεσης του – στέρηση της εξουσίας διάθεσης.

- **ΑΚ 175:** απαγόρευση διάθεσης από τον νόμο (κατάσχεση, πτώχευση).
- **ΑΚ 176:** απαγόρευση διάθεσης από δικαστική απόφαση (συντηρητική κατάσχεση, προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως).
- **ΑΚ 177:** απαγόρευση διάθεσης από δικαιοπραξία: έχει ενοχική ενέργεια και δεν θίγει το κύρος της διάθεσης.

Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη

ΑΚ 178: παραπομπή στα χρηστά ήθη. Οι γενικές ρήτρες και η σημασία τους.

Χρηστά ήθη: οι κατά τις περί κοινωνικής ηθικής αντιλήψεις σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο → έννοια κατεξοχήν μεταβαλλόμενη στον χρόνο.

- **Ενδογενής ανηθικότητα:** η αντίθεση στα χρηστά ήθη προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας.
- **Εξωγενής ανηθικότητα:** η αντίθεση στα χρηστά ήθη προκύπτει από συνδυασμό του περιεχομένου, των ελατηρίων, των κινήτρων, των σκοπών των μερών [ανάγκη συνείδησης της ανηθικότητας].
- **Συνέπεια →** απόλυτη ακυρότητα.

Περιπτωσιολογία

1. Δικαιοπραξίες σχετιζόμενες με τη γενετήσια ζωή
2. Τήρηση ανήθικης ή παράνομης συμπεριφοράς
3. Επέμβαση στις οικογενειακές έννομες σχέσεις
4. Εξάρτηση από αντάλλαγμα πράξεων που ανάγονται στην ελεύθερη βούληση

5. Επιδίωξη σκοπών αποδοκιμαζόμενων από την έννομη τάξη

Καταδυναστευτικές δικαιοπραξίες

«Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου...»

Καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες (ΑΚ 179)

- Υποσχετικές και εκποιητικές δικαιοπραξίες («να συναφθεί ή να παρασχεθεί»), «για τον εαυτό του ή για τρίτο».
- Απαιτείται σωρευτική συνδρομή αντικειμενικής και υποκειμενικής προϋπόθεσης, και αιτιώδης συνάφεια.
- **Αντικειμενική προϋπόθεση:** προφανής δυσαναλογία παροχής – αντιπαροχής.
- **Υποκειμενική προϋπόθεση:** η προφανής δυσαναλογία οφείλεται σε εκμετάλλευση (γνωστικό και βουλητικό στοιχείο): ανάγκη, κουφότητα (ελαφρότητα/απερισκεψία, σύνδεση με διανοητική κατάσταση), απειρία.

Πρακτικό (ψυχική διαταραχή – καταπλεονεκτική δικαιοπραξία)

Η Α έχει ψυχικά προβλήματα, πηγαίνει σε νησί. Η Β την πείθει να αγοράσει πράγμα 5.000 €. Η οικογένεια της Α της λέει γιατί τα αγόρασε. Τι μπορεί να κάνει η Α;

- ① Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας: **ΑΚ 131** → βρισκόταν σε ψυχική διαταραχή + ψυχοφάρμακα. Επιλέγουμε αυτή τη διάταξη, επειδή δεν έχει κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Δύσκολη η απόδειξη με το άρθρο 131. Θα ασκηθεί αναγνωριστική αγωγή.
- ② **ΑΚ 179:** καταπλεονεκτική/ αισχροκερδής δικαιοπραξία → προφανής δυσαναλογία παροχής – αντιπαροχής (500 € και πουλήθηκε 5.000 €), εκμετάλλευση κουφότητας (καθώς έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα). Προτιμότερο αυτό το άρθρο.

20. Ελαττωματικές δικαιοπραξίες: ανυπόστατη, άκυρη, ακυρώσιμη

Ελαττωματικές δικαιοπραξίες

Ελαττωματικές / ανίσχυρες / ανενεργείς δικαιοπραξίες.

Ανυπόστατη δικαιοπραξία

Δεν υφίσταται η μορφή της ή λείπουν περισσότερα από τα στοιχεία του πραγματικού.

- Π.χ. 1. Απόφαση γενικής συνέλευσης από πρόσωπα που δεν είναι μέλη. 2. Πώληση στην οποία δεν προσδιορίζεται το πράγμα και το τίμημα.
- Δεν επέρχονται έννομες συνέπειες· η δικαιοπραξία είναι ανύπαρκτη στον νομικό κόσμο.
- Δεν απαιτείται ενέργεια κανενός για να επέλθει το αποτέλεσμα.
- Τυχόν δικαστική απόφαση είναι αναγνωριστική.

Άκυρη δικαιοπραξία

Δικαιοπραξία υπαρκτή, αλλά δεν παράγει τις σκοπούμενες έννομες συνέπειες.

ΑΚ 180: «Η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να μην έγινε.»

Ακυρότητα αρχική και αυτοδίκαιη: επέρχεται από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διάπλαση. Τυχόν δικαστική απόφαση αναγνωριστική.

- **Εξαιρέσεις:** ΑΚ 1376, ΑΚ 101: διαρκείς συμβάσεις (εργασία, εταιρεία), δικαστική κήρυξη.
- Δεν ενδιαφέρει κατ' αρχήν αν λόγω ακυρότητας θίγονται τρίτοι (καλόπιστοι ή μη). **Εξαιρέσεις:** ΑΚ 139, 1036.

Απόλυτη και σχετική ακυρότητα

- **Απόλυτη:** ο λόγος ακυρότητας έχει προβλεφθεί προς εξυπηρέτηση ευρύτερων συμφερόντων (ΑΚ 159, 174, 178) → μπορεί να την επικαλεστεί οποιοσδήποτε.
- **Σχετική:** έχει προβλεφθεί για την εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος → μπορεί να την επικαλεστεί μόνο το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει τεθεί (ΑΚ 175 εδ. β).

Ολική και μερική ακυρότητα

- **Ολική:** καταλαμβάνει ολόκληρη τη δικαιοπραξία.
- **Μερική:** εάν η δικαιοπραξία μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερα μέρη και η ακυρότητα πλήττει ορισμένα από αυτά.
- **ΑΚ 181:** «Η ακυρότητα μέρους συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.»

Θεραπεία ακυρότητας

- **Απόλυτη →** όταν προβλέπεται στον νόμο (ΑΚ 498, 849).
- **Σχετική →** παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης της ακυρότητας.

Επικύρωση

Ισχυροποίηση άκυρης δικαιοπραξίας με μεταγενέστερη δήλωση βούλησης, με την οποία εκφράζεται η βούληση των δικαιοπρακτούντων να ισχύσει η δικαιοπραξία.

- Γνώση της ακυρότητας
- Βούληση επικύρωσης

ΑΚ 183: «Επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας ισχύει σαν νέα κατάρτισή της.»

Μετατροπή

Η ισχύς μιας δικαιοπραξίας, τα στοιχεία της οποίας περιέχονται σε άλλη άκυρη, εφόσον συνάγεται ότι οι δικαιοπρακτούντες θα ήθελαν αυτή τη δικαιοπραξία, εάν γνώριζαν την ακυρότητα.

ΑΚ 182: «Όταν η άκυρη δικαιοπραξία περιέχει τα στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας, αυτή ισχύει εφόσον συνάγεται ότι τα μέρη θα την ήθελαν, αν ήξεραν την ακυρότητα.»

Προϋποθέσεις:

- Απόλυτη ακυρότητα
- Η άκυρη δικαιοπραξία να περιέχει όλα τα στοιχεία της νέας
- Υποθετική βούληση των μερών

Ακυρώσιμη δικαιοπραξία

Μέχρι την ακύρωση η δικαιοπραξία παράγει έννομες συνέπειες, μπορεί όμως να ακυρωθεί με διαπλαστική δικαστική απόφαση.

ΑΚ 184: «Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία μετά την ακύρωση εξομοιώνεται με την εξαρχής άκυρη...»

Συνέπειες:

- Έως την ακύρωση → παράγει έννομες συνέπειες.
- Μετά την ακύρωση → αναδρομική ενέργεια της ακύρωσης.
- Εάν αποσβεσθεί το δικαίωμα ακύρωσης → η δικαιοπραξία οριστικά έγκυρη.

Προστασία των τρίτων: ΑΚ 1036, 1203–1204 ΑΚ (μόνο τους καλόπιστους τρίτους).

Απόσβεση δικαιώματος ακύρωσης

- **ΑΚ 156:** «Η παραίτηση του δικαιούχου επιφέρει απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση. Η παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν είναι ανάγκη να απευθυνθεί σε άλλον.»
- **ΑΚ 157:** «Όταν περάσουν 2 χρόνια από τη δικαιοπραξία, επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση. Αν η πλάνη ή η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν και μετά τη δικαιοπραξία, η προθεσμία αρχίζει από τότε που πέρασε η κατάσταση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν επέρχεται ακύρωση όταν περάσουν είκοσι χρόνια από τη δικαιοπραξία.»

Δικαιοπραξίες: άσκηση δικαιώματος ακύρωσης

- **ΑΚ 154 →** αυτός που πλανήθηκε ή απατήθηκε ή απειλήθηκε ή οι κληρονόμοι.
- **ΑΚ 155 →** απευθυντέα αγωγή κατά του άλλου συμβαλλομένου· μονομερής δικαιοπραξία → αυτός που έχει έννομο συμφέρον.

21. Αιρέσεις – προθεσμίες

Αιρέσεις: αναβλητική (άρθρο 201), διαλυτική (άρθρο 202).

Αιρέσεις:

- α. **Αναβλητική:** εξάρτηση αποτελεσμάτων από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο.
- β. **Διαλυτική:** εξάρτηση ανατροπής αποτελεσμάτων από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο.

Αποτελέσματα: α. αποτελέσματα μόλις συμβεί το γεγονός, β. παύση ενέργειας δικαιοπραξίας μόλις συμβεί το γεγονός.

Διάκριση από καταχρηστική αίρεση!

ΑΚ 210 – προθεσμία: εξάρτηση από μελλοντικό και βέβαιο γεγονός.

Αιρέσεις: εξουσιαστικές – τυχαίες – μικτές.

- **ΑΚ 208:** αίρεση ακατανόητη, αντιφατική, παράνομη → άκυρη δικαιοπραξία. Αίρεση αδύνατη (αναβλητική) → άκυρη δικαιοπραξία.
- **ΑΚ 207:** πλασματική πλήρωση: εμπόδισε εκείνος που θα ζημιωνόταν. Πλασματική μη πλήρωση: προκάλεσε εκείνος που θα ωφελούταν. Κριτήριο: καλή πίστη.
- **ΑΚ 206:** διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση → άκυρη.
- **ΑΚ 204:** δικαίωμα που εξαρτάται από αίρεση → δικαίωμα αποζημίωσης.
- **ΑΚ 209:** τύπος και πρόσωπο: χρόνος σύναψης δικαιοπραξίας. Αντικείμενο: χρόνος πλήρωσης αίρεσης.

22. Αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, συναίνεση – έγκριση

Αντιπροσώπευση – Πληρεξουσιότητα

Αντιπροσώπευση: το αποτέλεσμα της δικαιοπραξίας αφορά τον αντιπροσωπευόμενο / άλλο πρόσωπο αντί αυτού που είναι παρών (≠ άγγελος ή όργανο νομικού προσώπου).

Διακρίνεται σε: νόμιμη και εκούσια.

- **Νόμιμη:** γονείς (ΑΚ 1510), επίτροπος (ΑΚ 1603), δικαστικός συμπαραστάτης (ΑΚ 1680).
- **Εκούσια:**
  - **Άμεση (ΑΚ 211):** *ενεργητική* = δήλωση στο όνομα του αντιπροσωπευομένου· *παθητική* = στον οποίο απευθύνεται.
  - **Έμμεση:** τα αποτελέσματα δεν επέρχονται άμεσα στο πρόσωπο του αντιπροσωπευομένου (δεν ρυθμίζεται από τον ΑΚ): γνωρίζει / αγνοεί.

Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσώπευσης

1. **Δήλωση βούλησης αντιπροσώπου** (όχι α) αδικοπραξία, β) υλικές πράξεις· εξαίρεση: καταβολή).
2. **Δικαιοπραξία δεκτική αντιπροσώπευσης** (εκτός: συναίνεση σε γάμο, εκούσια αναγνώριση τέκνου, σύνταξη διαθήκης).
3. **Δήλωση επ' ονόματι αντιπροσωπευομένου** (ΑΚ 211, 212):
   - αρχή του εμφανούς
   - ρητή ή σιωπηρή
   - δεν χρειάζεται το πρόσωπο του αντιπροσώπου να είναι ορισμένο ή γνωστό
4. **Εξουσία προς αντιπροσώπευση** (πληρεξουσιότητα).
5. **Αντιπρόσωπος περιορισμένα ικανός** (ΑΚ 213) – εξαίρεση: γονική μέριμνα, επίτροπος, δικαστικός συμπαραστάτης.
6. **Προαπαιτούμενα να πληρούνται στο πρόσωπο του αντιπροσώπου** (ΑΚ 214). Εξαίρεση (ΑΚ 215).

Πληρεξουσιότητα

Εξουσία αντιπροσώπευσης που παρέχεται με δικαιοπραξία (ΑΚ 216). Αναιτιώδης ή αφηρημένη δικαιοπραξία.

- **Γενική – ειδική.** Ειδική: αποποίηση κληρονομιάς (ΑΚ 1848), αγωγή ακύρωσης γάμου (ΑΚ 1379), προσβολή πατρότητας (ΑΚ 1469).
- **Ρητή**
- **Σιωπηρή** (σχετικοί ερμηνευτικοί κανόνες) ή **φαινόμενη**
- **Ανακλητή – ανέκκλητη**
- **Ατομική – συλλογική**
- **Υποπληρεξουσιότητα** = ο πληρεξούσιος μπορεί να ορίσει ο ίδιος και άλλα πρόσωπα ως πληρεξούσιους (γνήσια, απλή).

Εσωτερική (δήλωση προς εξουσιοδοτούμενο, ΑΚ 217 §1) – **εξωτερική** (δήλωση προς τρίτο).

Τύπος: ΑΚ 217 §2.

Παύση

- **Γενικοί λόγοι:** διαλυτική αίρεση, προθεσμία.
- **Ειδικοί λόγοι:** ανάκληση (ΑΚ 218–221), λήξη της βασικής σχέσης (ΑΚ 222), θάνατος εξουσιοδοτούντος ή του πληρεξουσίου (ΑΚ 223), ανικανότητα για δικαιοπραξία (ΑΚ 223) και παραίτηση του πληρεξουσίου.
- **Υποχρεώσεις μετά την παύση (ΑΚ 227):** απόδοση πληρεξουσίου εγγράφου ή κατάθεση σε δημόσια αρχή.

① Ανάκληση (ΑΚ 218)

- Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση.
- Δήλωση προς πληρεξούσιο ή προς τρίτο (ΑΚ 219).
- Ανάκληση με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΚ 220).
- Δήλωση προς τρίτο → ανάκληση προς τρίτο (ΑΚ 221).

② Παύση (ΑΚ 222)

- Περάτωση βασικής έννομης σχέσης.
- Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα εξουσιοδοτούντος/πληρεξουσίου (ΑΚ 223).
- Δικαιοπραξία μετά την παύση από πληρεξούσιο που αγνοεί την παύση → υπέρ ή κατά αντιπροσωπευομένου ή καθολικών διαδόχων, εκτός αν γνώριζε την παύση ο τρίτος (ΑΚ 224).
- Πληρεξούσιος γνώριζε → υποχρέωση αποζημίωσης στον τρίτο (ΑΚ 225).
- Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου → άκυρη, αν γίνει απόρριψη χωρίς καθυστέρηση (ΑΚ 226).

③ Έλλειψη (ΑΚ 229)

- Κύρος εξαρτάται από έγκριση αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος ζητά από τον αντιπροσωπευόμενο ρητή έγκριση.
- Δικαίωμα υπαναχώρησης αντισυμβαλλομένου, εφόσον δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας (ΑΚ 230).

Συνέπειες έλλειψης (ΑΚ 231):

- Αντιπρόσωπος υποχρεούται: α) εκτέλεση σύμβασης, β) καταβολή αποζημίωσης.
- Αντιπρόσωπος υποχρεούται σε ανόρθωση ζημίας, αν γνώριζε την έλλειψη εξουσίας.

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία στο όνομα του αντιπροσωπευομένου με τον εαυτό του, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος το είχε επιτρέψει (ΑΚ 235)!

Τύπος: συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Συναίνεση – έγκριση

- **ΑΚ 236 – συναίνεση:** δήλωση επιδοκιμασίας για τη δικαιοπραξία ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο, για να αναπτύξει τα αποτελέσματά της, και αποτελεί όρο του ενεργού (π.χ. ΑΚ 136: προγενέστερη δήλωση).
- **ΑΚ 238 – έγκριση:** μεταγενέστερη δήλωση επιδοκιμασίας για τη δικαιοπραξία ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο.
- **ΑΚ 237:** ανάκληση συναίνεσης μέχρι την επιχείρηση δικαιοπραξίας.
- **ΑΚ 239:** διάθεση από μη δικαιούχο → έγκυρη με συναίνεση δικαιούχου.